

INTRODUCCIÓN:

El derecho es la “ordenación de la vida en sociedad”, desde las sociedades más antiguas que la primera conceptualización es esa.

Según García Gallo el derecho es la ordenación de la vida social con fuerza vinculante que tiene 2 aspectos, haciendo referencia a las fuentes del derecho:

- La formación de las normas → leyes, costumbres
- El conjunto de normas

Estas fuentes del derecho se pueden dividir bajo dos criterios:

CRITERIO 1	
<i>DERECHO OBJETIVO</i>	<i>DERECHO SUBJETIVO</i>
Es el conjunto de normas obligatorias que regulan a la idea de justicia donde se brinda relación entre individuos; y entre individuos y el estado.	Es el conjunto de facultades y poderes de obrar que poseen los individuos de la sociedad.
CRITERIO 2	
<i>DERECHO PÚBLICO</i>	<i>DERECHO PRIVADO</i>
Hace referencia a la cosa pública.	Hace referencia a los intereses de particulares.
SEGÚN NORBERTO ROBBIO (DEL CRITERIO 2). Lo cual sirve para delimitar - representar y ordenar su campo de investigación así permanecer en las ciencias sociales.	
Es aquello a lo que se refiere que la condición del estado romano.	Es aquello a lo que atiende la utilidad del individuo.

ANTECEDENTES DE LA CONSTITUCIÓN:

- POLIS GRIEGA: era la organización pequeña donde poca población compone el territorio, esta población era demandada por la naturaleza humana para lograr plenitud personal; donde había participación de los ciudadanos en decisiones políticas, generando unión entre la comunidad.
- ESTADO ROMANO: sucedió la confusión de la iglesia con el estado, y aparece el imperio cuando el poder cae sobre 1 persona y la ley contractual donde todo tiene la autorización del pueblo. Y así, comienza a surgir la sistematización del derecho. La república es “res publica” (la cosa del pueblo).
- EDAD MEDIA: comienza la multiplicidad de poderes que se encontraban unidos por la cristianidad, comenzando a surgir diferencias y uniones entre y prevalece el individualismo, donde los derechos se adscriben al hombre en su calidad de persona sin pertenencia al estado. Hay un estado absolutista y se crea la constitución racionalista que establece la división de poderes

recobrando ideales de unión, se limita el poder, hay una democracia popular basada en el autogobierno del pueblo, soberanía y representación.

RAMAS DEL DERECHO:

PÚBLICO	PRIVADO
• Administrativo (si) • Constitucional (si) • Penal • Procesal • Laboral • Tributario	• Civil • Comercial

UNIDAD 1: DERECHO CONSTITUCIONAL:

→ Es la interpretación y valoración del sistema jurídico del estado, que procura organizar al estado (agrupación humana que dentro de un territorio busca el bien común de la organización jurídica) dando ordenamiento que sirva de fundamento básico para que el estado cumpla su objetivo.
 → Se ocupa de la constitución del estado.
 → Organiza y da expresión al estado recogiendo como régimen de justicia.

Según Kelsen, da fundamento del todo del derecho resultante.

Según Agesta, es la base en que descansa el resultante ordenamiento jurídico.

CONSTITUCIONALISMO:

Es un sistema político que es regulado por un texto constitucional, donde los tres poderes se encuadran en normas que los modere y límite.

Se puede analizar desde distintas perspectivas:

- PERSPECTIVA JURÍDICA: fundamentado en la ley máxima (CN)
- PERSPECTIVA SOCIAL: limitando el poder de los gobiernos
- DISCIPLINA DE CONOCIMIENTO: estudio de la función y posición de las constituciones en distintas sociedad y en sistemas políticos y la evolución de los estados.

Sus antecedentes: Todos los estados tienen constituciones y dentro de ellas los hombres necesitan desde siempre la vida política, con jefatura y con derechos. Puntualmente, el constitucionalismo (antiguo a el individuo) en su trayectoria siempre busca fines concretos en el decurso de la historia de la humanidad, persiguiendo y realizando, una organización para la vida en sociedad con normas jurídicas (escritas o no).

Los hechos contundentes fueron:

- Mundo antiguo (grecia): con discusión y votación de leyes permitiendo a todos los ciudadanos la participación en la esfera del gobierno
- Estado romano: derecho positivo fundado en el natural
- Estado medieval: existen los fueros
- Estado moderno: constitucion

Evolución: se le da libertad civil al pueblo pero se le dio política, y con la constitución buscó juridizar al máximo la vida de relaciones. Y en el siglo X y XI intensifica la vida comunal como movimiento municipal de trascendencia para la vivencia de la libertad y en 1215 hay acuerdo entre monarca y señor feudal.

Etapas:

- **CONSTITUCIONALISMO CLÁSICO:** los derechos adquieren sentido para todas las personas del estado, y había privilegios para determinados sectores. Sus antecedentes históricos son:
 - Independencia de los Estados Unidos (1776), de la cual resultó la constitución norteamericana (fuente de la nuestra) la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano (libertad - igualdad - seguridad y resistencia a la opresión)
 - Revolución francesa (1789) de la que resultó la eliminación de los privilegios de la nobleza, los títulos nobiliarios, la servidumbre, a excepción de los impuestos y los tributos especiales.
- **CONSTITUCIONALISMO SOCIAL:** movimiento que tiene como objeto defender y promover la inclusión de los derechos sociales en los textos constitucionales de las distintas naciones y la primera concientización fue la constitución de México (1917)
- **CONSTITUCIONALISMO ACTUAL O CONTEMPORÁNEO:** el cual establece límite del obrar humano (en relación a rr.nn) para frenar tensiones sociales; y aparecen los derechos de 1° generación (con menos presencia del estado) y los de 2° generación (ampliando la presencia del estado)

CONSTITUCIÓN NACIONAL:

Conjunto de normas jurídicas (escritas o no) que determinan un ordenamiento jurídico de un estado fundamentados de la vida económica y social, los derechos y deberes del hombre.

En sentido material: reglas que se aplican al ejercicio del poder estatal.

En sentido formal: norma suprema del ordenamiento jurídico.

Clasificación:

- Según su formación jurídica:
 - **ESCRITA:** escrita en hoja fácil de leer y entender siendo un documento escrito uniforme.

- NO ESCRITA (Inglaterra): establecida en un código.
- Según su reformabilidad:
 - RÍGIDA
 - FLEXIBLES
- Según su origen:
 - Constituciones OTORGADAS: concebida por órganos estatales.
 - Constituciones IMPUESTAS (o aprobadas por soberanía popular): con participación del pueblo.
 - Constituciones PACTADAS: compromiso bilateral entre el pueblo y el estado.

UNIDAD 2: CONSTITUCIÓN ARGENTINA:

Proceso constitucional argentino: el 25 de Mayo de 1810 nacieron las nuevas naciones: Castelli (nombre que resuena en la revolución de mayo).

El 22 de Mayo de 1810 se da el 1° congreso público argentino donde se centran en una figura, quien había sido una parte esencial ya que fundamento argumentos que dio base a la revolución para formar el estado argentino. Este día se da la soberanía al pueblo de Buenos Aires y su libre ejercicio en la instalación del nuevo gobierno.

Hay que tener en cuenta 2 aspectos fundamentales:

→ La caducidad del gobierno legítimo: es indudable. La alianza entre reinos de España e India se rompe y el monarca es quien procede a proteger las tierras.

→ Reversión de los derechos de la soberanía al pueblo de Buenos Aires y su libre ejercicio en el nuevo gobierno: es un motivo de controversia donde la teoría está sustentada por Castelli. Al llevarlo a la realidad Castelli se basaba mucho en Francisco SUarez, quien sostenía que el pueblo del estado en la comunidad radica en la necesidad de fundar una sociedad estatalmente ordenada donde hay una autoridad en el estado.

Todo esto se relaciona con el origen del derechos, que proviene de Dios quien deposita al pueblo, este delega a una autoridad que debe respetar sus derechos; esto es una doctrina fundamental con la que Castelli toma la decisión de cabildo abierto el 22/05.

Acontecimientos históricos a los que apelo:

- Asamble del año XII
- Declaración de la independencia de 1916
- Formación de las provincias
- 2 fallos constitucionales (1819 y 1926)
- Pacto federal 1831
- Rosas como gobernador
- Pacto de san nicolás
- entre otros.

Todos los problemas terminaban en la “cuestión capital”.

Ideología de la Constitución:

- En la constitución hay una estructura de poder (que estructura al estado) y una estructura de valores (potencia el federalismo)
- El derecho constitucional no es neutro, sino que es quien estructura al estado y a la constitución.
- 1853-60 es el periodo donde se establecen:
 - ideales operantes
 - concepción del derecho
 - filosofía política
 - techo tecnológico
 - contenido individualista liberal

En este periodo hay una composición ideológica múltiple (3)

- 1) *Techo - ideológico liberal individualista*: el preámbulo asegura beneficios de libertad, incluyendo derechos personales - igualdad en sentido formal - derecho de propiedad absoluta - políticamente: liberalismo desigualitario - en economía: libre, el estado no interviene.
- 2) *Techo Neo Tomista (cristiano)*: afianza la justicia y promueve el bienestar general donde Dios es fuente de razón y justicia.
- 3) *Techo ideológico social* (estado social del derecho): donde el art. 14 bis refleja la cuestión social y lleva a la igualdad de oportunidades.

Según Zarini estas ideologías:

- a) Adhesión al catolicismo, sin eliminar la libertad de culto
- b) Libertad - igualdad - dignidad de la persona
- c) Derecho del hombre inviolable
- d) La justicia y su administración como valor supremo jurídico y político
- e) La fe en el pueblo como fuente de poder público
- f) Bienestar general
- g) Principios republicanos y federalistas
- h) Orden y paz
- i) División y distribución de funciones del poder
- j) Adaptación de la constitución

Según Campos estas ideologías:

- a) Democracia como forma de estado con dignidad - libertad y derechos.
- b) Federalismo como descentralización del poder territorial.
- c) Forma republicana (opuesta a la monarquía)
- d) Confesionalidad del estado (Iglesia católica).

Según Burdeau estas ideologías:

- a) Sistema de ideas o postulados que se presenta como suficientemente completo para servir de base a la totalidad de las soluciones requeridas por los problemas políticos.

Preámbulo:

Su importancia radica que viene del latín “lo que viene adelante”, es el prólogo y en derecho constitucional se refiere a la introducción de la constitución. Es lo que

permite a los constitucionalistas establecer determinados puntos coyunturales o políticos que no pueden incluirse en el cuerpo de la CN que hacen a la ideológica. Su fin es establecer los motivos que llevan a la sanción de la CN explícita en el preámbulo.

Según Campos: es el pórtico de acceso a la CN, donde figuran las pautas supremas del obrar colectivo dadas con carácter de normas primarias y fundamentales.

¿Qué contiene el preámbulo?

→ Afirmación de que el pueblo es único titular legítimo del poder constituyente que organiza al estado y poder que desde 1853 el poder radica en el pueblo

→ Preexistencia histórica de las provincias con la "Convención de la Provincia Oriental (1813)" y el acuerdo de San Nicolás (1852)

→ Esquematiza los fines del estado, en donde existe para el hombre y no hombre para el estado sin procurar:

- Buena vida
- Comunidad política
- Bienestar general
- Consolidar la paz
- Defensa común
- Beneficios de la libertad.

Parte dogmática: fija los principios de estructuración del estado y la situación de las personas dentro de las sociedad. SON DECLARACIONES - DERECHOS - GARANTÍAS.

Parte orgánica: considera la organización del poder público y su objeto es estructurar un equilibrio que impida la conmoción. SON PODER - ORGANOS - FUNCIONES.

Cláusulas transitorias: tiene por objeto permitir la adecuación de la realidad existente al momento de dictarse una nueva constitución o una reforma de la actual.

Clasificación de normas:

- **NORMAS CONSTITUCIONALES DECLARATIVAS:** proclamación de propósitos y afirmación de principios, que sirven para pautas de interpretación e invalidan las normas ordinarias que se le opongan.
- **NORMAS CONSTITUCIONALES PROGRAMÁTICAS:** tiene sujeta su eficacia a la condición de ser reglamentadas o a que se dicte un acto de su aplicación a tal efecto siendo normas dirigidas a órganos públicos.
- **NORMAS OPERATIVAS:** no necesitan ser reglamentadas ni ser condicionadas, por otro acto normativo para ser aplicadas. Siendo normas directamente aplicables por los órganos jurisdiccionales como establece los derechos individuales.

UNIDAD 3: PODER CONSTITUYENTE:

Según Glosando hay 2 momentos para poder definir al poder constituyente:

- **FUNDAMENTAL:** es aquel que da fundamento, tiene una escasa duración en el tiempo y su fundación en el estado le da su estructuración.
- **SUBSIGUIENTE:** es derivado del fundamental, es continuo y tiene el sentido de construir el estado.

Según Rousseau, el poder constituyente es el pueblo o nación quien posee el derecho originario y exclusivo para elaborar la constitución.

Según Messineo el poder constituyente es la facultad de acción que deriva del derecho originario de la colectividad a proveer a su organización, política y jurídica imponiendo una constitución; a su vez tiene naturaleza política y no jurídica. También se puede decir que es un hecho político a través del cual el pueblo expresa su voluntad de construir o reformar la estructura del estado.

TIPOS (CLASES) DE PODER CONSTITUYENTE:

→ **ORIGINARIO:** es aquel que da nacimiento por 1era vez a un estado determinado, sus características:

- ser inicial
- ser ilimitado
- ser autónomo
- se incondicionado

Según Campos, en las constituciones escritas y rígidas esta es el que provee en el acto original y fundante de un estado a la organización de su ser política y de su actividad por fundamentos escritos en un texto unitarios.

Y es *ilimitado*, porque trasciende al orden jurídico positivo y al trascender muestra un poder singular en virtud del cual sin constitución se da su primera ley fundamental.

→ **DERIVADO:** debido a reglas preexistentes del derecho positivo que involucra poder de reforma de una constitución antigua (pudiendo llegar a reemplazarla)

Según Campos, es el que se ejerce para reformar una constitución mediante el procedimiento que la misma ha previsto en su texto, es decir que se ejercita en subordinación a una constitución anterior.

Y es *limitado*, ya que no se cumple fuera de la juridicidad positiva sino dentro de ella.

LÍMITES:

- Criterios de justicia: derecho natural - valores jurídicos - existencias del bien común.
- Constituciones rígidas que son limitadas por el propio poder constituyente.
- Tiempo en que puede ejercerse el poder constituyente derivado.

REFORMA DE LA CN: Contenidos pétreos:

Es un mecanismo formal de revisión, el cual según Campos no puede modificarse válidamente sino mediante un procedimiento específico, que es diferente al común que se utiliza para la sanción de la legislación ordinaria.

Según *Ferrer*, es una suerte de estipulaciones o normas de la CN con rigidez mayor al del resto de las cláusulas constitucionales. Donde la teoría de cláusulas pétreas tienen carácter prescriptivo. Y hace hincapié en 3 autores:

- CAMPOS: cláusulas: forma de estado democrático, federal, forma de gobierno republicana y confesionalidad del estado. Está prohibido: reemplazar la democracia por el totalitarismo, reemplazar federalismo por unitarismo, sustituir república por monarquía y suprimir confesionalidad para imponer laicidad.
No están ni explícita ni expresamente definidos por eso hay que valorarlos como tales, haciéndolos implícitos.
- BADENI: decide hacer una clasificación del poder constituyente derivado: 1. absolutas y relativas / 2. permanentes y temporales / 3. expresas y tácticas (integradas por los principales y bases esenciales de la estructuración política, cuya modificación importará alterar fundamentos históricos.
- VANOSSI: se opone a su existencia por su relación con la inutilidad ya que las cláusulas son invitaciones e invitaciones a practicar revoluciones para modificar la CN, la cual es rígida y “eterna” en sus cláusulas y es opuesto a su origen de finalidad, que consiste en no evitar cambios o favorecer consumación de cambios.

PROCEDIMIENTO DE REFORMA: ETAPAS Y ART. 30 CN

Es un hecho formal de la revisión del texto escrito

- 1) Iniciativa y declaración de reforma: con carácter previo a la instalación y funcionamiento del órgano constituyente.
ART 30: “la necesidad de reforma debe ser declarada por el congreso con el voto de $\frac{2}{3}$ partes de sus miembros”.
- 2) Proceso revisor o de elaboración del nuevo texto a cargo del órgano competente.
ART 30: “pero no se efectuará sino por una convención convocada al efecto”.
- 3) Procedimiento de ratificación para que entre en rigor.
No hay en Argentina.

ORIGEN DE LAS REFORMAS:

- 31/05/1852: acuerdo de San Nicolás firmado por todos los gobernadores para un congreso constituyente.
- 20/11/1852: se inaugura el congreso sin Buenos Aires.
- 24/12/1852: comisión de negocios constitucionales para poder redactar el proyecto de CN.
- 18/04/1853: discusión en congreso por el proyecto.
- 30/04/1853: aprobado.
- 01/05/1853: sanción de la CN.

- 25/05/1853: funcionamiento de CN.
- 09/07/1853: jura de CN (menos Buenos Aires que sigue separada)

REFORMAS DE CN:

- 1860: incorporación de Buenos Aires.
- 1866: derecho de exportación.
- 1898: sobre diputados de la nación.
- 1949: proyecto de reforma o nueva constitución.
- 1957: convención para derechos (14 bis)
- 1994: reforma.

MUTUACIONES CONSTITUCIONALES:

Según Raul *Chaname*, es cuando hay una transformación en la realidad de la configuración del poder político, de la estructura social o el equilibrio de intereses, sin que quede actualizada en el documento (CN). Siendo un fenómeno de cambio lento y progresivo de la configuración del poder político y mecanismo instituciones. Según Jose Afonso *Da Silva*, son aquellas derivaciones de la práctica parlamentaria inconstitucional, bajo el argumento de que lo que aparece en un momento emerge después a la CN. Y se producen por necesidades políticas porque las revoluciones provocan situaciones donde el derecho o hecho consumado es un fenómeno histórico con fuerza constitucionales que fueron derivadas de las “convenciones constitucionales”.

Según Milton *Campos*, es un proceso indicado que se destinan en constituciones rígidas (las que producen supremacía de normas constitucionales que constituyen garantía de pertenencia de derechos fundamentales protegiendo masas populares) en estado con flexibilidad para adaptarse sin deformaciones maliciosas ni subversión traumáticas.

TIPOS DE MUTUACIONES CONSTITUCIONALES:

- Según *Pedro de Nega*
 - Mutaciones emanadas de órganos de estado adquiriendo carácter de actos jurídicos
 - naturaleza normativa
 - naturaleza jurisdiccional
 - Derivan de simples prácticas políticas
 - no sobrepasa su condición de hechos
 - quieren convertirse en hechos jurídicos
- Según *Hsu Dau - Lin*
 - Mutaciones que derivan de prácticas políticas que o se oponen formalmente a la CN escrita y para cuya regulación no existe ninguna norma en CN
 - obedecen a la necesidad de llenar lagunas constitucionales, sin representar oposición
 - Mutaciones debidas a prácticas políticas en oposición a preceptos de la CN
 - se impone la fuerza sobre la norma

- Mutaciones originadas por la imposibilidad del ejercicio, o por desuso, de las competencias y atributos establecidas por CN
 - existe por el hecho del no ejercicio de derecho y competencias y aunque esto se de la práctica política su exigencia lo impiden
- Mutaciones originadas a través de la interpretación de los términos de la CN aquí los preceptos obtienen un contenido distinto del que se pensó al inicio
 - referidas a la interpretación jurídica tanto función de desempeño de tribunales y jueces

Tener en cuenta 3 circunstancias:

- 1) Las mutaciones que se originan como producto de la propia naturaleza de normas constitucionales, no cambió el texto sino su contenido.
- 2) Muchas constituciones modernas son producto del consumo, siendo ambiguas y contradictorias entre sí
- 3) Cuando las propias constituciones envían a la legislación posterior el desarrollo de sus propios preceptos, tiene 2 consecuencias:
 - a) que esa legislación no se establezca
 - b) que en el desarrollo legislativo de la CN la mutación aparezca en la media en que se amplíe o se restrinja el sentido de la norma.

Las modificaciones no formales de la CN: son cambios operados en el mismo sin seguir el procedimiento agravado y establecido por la CN. Cada país le da su denominación: Francia: por costumbre / Italia: modificaciones constitucionales tacitas / Alemania: mutaciones constitucionales, donde el texto constitucional no se modifica, si su contenido obedeciendo a “requerimientos políticos y a unas urgencias históricas similares a los que provocan la reforma”

REFORMA	MUTUACION
Mutaciones constitucionales	Desaparecen dejando de tener razón de ser si no llegan a ser una reforma

LÍMITES A MUTUACIONES CONSTITUCIONALES: con el objeto de destruir la lógica del estado constitucional ya que no puede admitirse que sin hacer uso del procedimiento de reforma se modifique legalmente la CN ya que su enfoque está en la realidad constitucional.

UNIDAD 4: SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL:

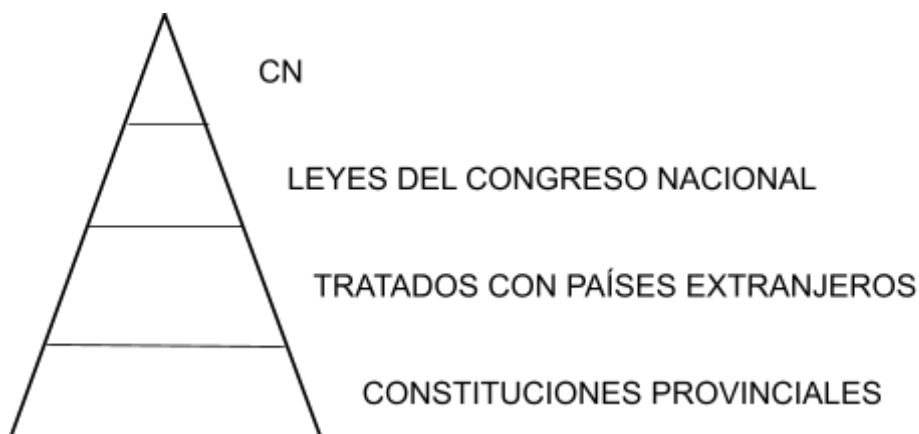
Según *Campos*, el orden jurídico de todo estado como fundamento positivo, LA CONSTITUCIÓN. Su supremacía anuncia algo fáctico, que la CN es suprema por ser el 1° fundamento de orden jurídico y de estado haciendo que el resto sea o no de tal manera; a su vez tiene carácter de superley y al ser superman todo orden político o jurídico se ajusta a ella. ART. 31 CN

Según *Hans Kelsen*, la norma más elevada del orden legal, cuya función consiste en regular a los órganos de gobierno y el procedimiento de producción de la legislatura positiva.

ART 31 CN “esta CN, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el congreso y los tratados con potencias extranjeras son la ley supra de la Nación; y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse con ella, no obstante cualquier disposición en contrario”

Los que no sean como dice la Cn serán inconstitucionales.

ORDEN DE PRELACIÓN:

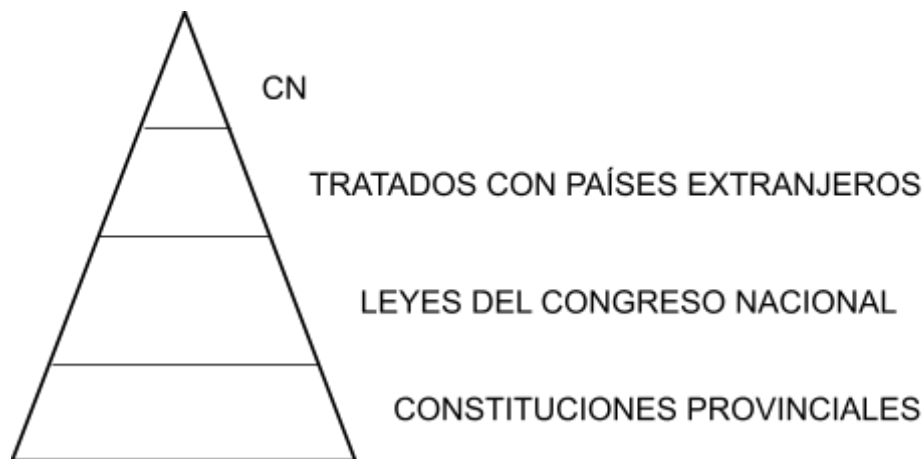


ART 5 CN: está por encima de todo lo que se sancione provincialmente.

TRATADOS INTERNACIONALES Y SUPREMACÍA INTERNACIONAL:

Con la reforma de 1994, el orden de prelación se encuentra afectado, y esta reforma impide modificar la parte dogmática (los primeros 35 artículos)

ART 75 INC 22 CN: aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y los concordatos tienen jerarquía superior a las leyes” (aunque deben contar con la aprobación de 2/3 partes del total de la cámara.



ART 75 INC 23 CN: “legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades retrato y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la CN y tratados internacionales vigentes sobre los derechos humanos”.

ART 75 INC 24 CN: aprobar tratados de integración que deleguen competencias y jurisdicción a organizaciones supraestatales en condiciones de reciprocidad y de igualdad respetando orden democrático y derechos humanos. Las normas dictadas tienen jerarquía sobre leyes”.

ART 27 CN: “el gobierno federal está obligado a afianzar sus relaciones de paz y comercio con potencias extranjeras por medio de tratados en conformidad con principios derechos público”.

ART 99 INC 11 CN: “concluye y firma tratados, concordatos y otras negociaciones para mantener buenas relaciones internacionales”.

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD:

La CN no tiene un mecanismo para controlar y asegurar que esta se cumpla pero recae en el poder judicial (ART 116 CN), sobre el cual Campos dice que cada caso debe ser resuelto por el juez, con decretos aplicando la ley.

Clasificación:

- Según sobre quien recae dicho rol:
 - Sistema concentrado
 - Sistema difuso
 - Sistema mixto
- Según el efecto de la sentencia
 - interpartes
 - erga omnes

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD EN ARGENTINA:

Lo que hace el poder judicial, es sancionar lo NO constitucional por lo que aparecer el “*recurso de inconstitucional*” (ART 116 Y 117 CN)

- Existencia de cuestión federal.
- Relación directa e inmediata de la cuestión federal con la cuestión debatida.
- Decisión contraria al derecho federal invocado.

- El recurso debe ser interpuesto contra una sentencia definitiva.
- Dicha sentencia debe haber sido dictada por el superior tribunal de la causa.

LÍMITES PARA EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD: son para las cuestiones políticas no justiciables, donde las “cuestiones políticas” están constituidas por el resultado del ejercicio de facultades privativas de los poderes políticos (legislativo y ejecutivo).

UNIDAD 5: EL GOBIERNO:

FORMAS DE GOBIERNO Y FORMAS DE ESTADO:

El estado hace referencia a una forma de organización social soberana que tiene el poder administrativo y de regular sobre un determinado territorio.

Estado no es lo mismo que gobierno ni nación (grupo de personas que comparten un vínculo de cualquier tipo).

Elementos del estado:

- TERRITORIO (geográfico): marca la diferencia con nación, ya que no hay estado sin territorio, lugar donde se ejerce la soberanía pero si hay nación sin territorio.
- POBLACIÓN (humano): integrada por personas de una misma o de distintas nacionalidades.
- GOBIERNO CON PODER: el poder del estado es la capacidad que tiene que alcanzar un fin (bien común) con la división de poderes.
- FIN DEL ESTADO: bien común o general para la sociedad.

Según *Campos*, la forma de gobierno es la manera de organizar la institución gubernativa a través de funciones específicas, esta tiene múltiples clasificaciones:

- Basada en el criterio cuantitativo (es decir, personas que ejercen el poder)
 - manos de 1: monárquico
 - manos de pocos: aristocrático
 - manos de muchos: democrático

En cuanto a la forma de estado, *Campos* dice que es la manera de ejercer el poder, y lo divide en 2:

- Autoritario o unitario, es decir que existe un solo ordenamiento jurídico.
- Democrático o federal, es decir que hay coexistencia de ordenamientos jurídicos, federal o nacional con las provincias o localmente.

DEMOCRACIA:

Sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho del pueblo de elegir y controlar a quien gobiernan; implicando una conciencia social, en cuanto a la libertad para actuar y actuar con responsabilidad.

Según *Campos*, la palabra democracia no está en la CN, pero si es un principio de esta, ya que es la forma de estado, implicando régimen de libertad y como estilo de convivencia libre.

TOTALITARISMO:

Régimen político en el que el poder es ejercido por una sola persona de manera autoritaria, impidiendo la intervención de otros y controlando todos los aspectos de la vida del estado.

Características:

- Dictadura.
- Desprecio por la democracia y sus instituciones.
- Basada en un solo partido.
- etc.

ART 36 CN: “esta constitución mantendrá su imperio aun cuando se interrumpa su observancia por actos de fuerza contra su orden institucional y sistema demoratico ...”

AUTORITARISMO:

Régimen político que se basa en el consentimiento absoluto a la autoridad (ejemplo: dictadura).

Características:

- Singularidad del ejercicio del poder.
- Arbitrariedad.
- Modificar la legislación por “arreglos” para seguir en el poder.
- Agresión a la oposición.
- Restringir las libertades individuales.
- etc.

SISTEMA PARLAMENTARIO:

Sistema de gobierno en el que la elección del gobierno (poder ejecutivo) emana del parlamento (poder legislativo) y es responsable ante este.
Cuenta con la división de poderes.

Cuenta con 2 jefaturas:

- JEFE DE ESTADO: tiene funciones de carácter protocolar.
- JEFE DE GOBIERNO: surge del parlamento y es un elemento del estado.

SISTEMA PRESIDENCIALISTA:

Forma de gobierno que una vez establecida la república, la CN divide los poderes (3), y es el pueblo quien vota directamente al presidente.

Un gobierno presidencialista, es un sistema de gobierno con jefe de estado y jefe de gobierno que se unen en una sola persona (presidente) siendo esta la figura política protagonista del gobierno.

Según *Campos*, el poder ejecutivo es el centro de la gravedad del poder del estado, siendo el núcleo del gobierno.

División de las jefaturas:

- ANTES DE LA REFORMA DE 1994:
 - Jefe de estado.
 - Jefe de gobierno.
 - Jefe de la capital federal.
 - Jefe de las fuerzas armadas.
- POST REFORMA DE 1994 (hoy):
 - Jefe de estado.
 - Jefe de gobierno.
 - Jefe de las fuerzas armadas.

FORMA DE GOBIERNO EN ARGENTINA (representativa y semidirecta):

ART 1 CN: “el gobierno de la república argentina adopta la forma representativa - republicana y federal” (el pueblo elige a sus representantes)

FORMA REPRESENTATIVA:

Democracia representativa o indirecta representan al pueblo en el periodo determinado (4 años).

ART 22 CN: “el pueblo no delibera ni gobierno sino por sus representantes y aquella fuerza que se apropie de los derechos comete delito de sedición”

Mecanismo de democracia semidirecta:

- **INICIATIVA POPULAR:** Los ciudadanos tienen el derecho de iniciativa para presentar proyectos de ley en la cámara de diputados, siempre y cuando ese proyecto tenga un consenso en la ciudadanía representado por la cantidad de firmas. (ART 39 - LEY 24.747)
- **CONSULTA POPULAR:** El congreso, a iniciativa de la cámara de diputados, podrá siete a consulta popular un proyecto de ley; con 2 alternativas:
 - *Consulta vinculante:* el voto de la ciudadanía es obligatorio, la ley de convocatoria no puede ser vetada y el voto afirmativo del pueblo lo convierte en ley con promulgación automática.
 - *Consulta no vinculante:* el voto de la ciudadanía no es obligatorio, también puede ser convocado por el presidente; pero la decisión del pueblo no obliga a nada al congreso.

FORMA FEDERAL:

Tiene un gobierno federal nacional y gobiernos provinciales autónomos con sus propias constituciones, siguiendo líneas de CN que tiene división de poder entre gobierno federal y gobierno local (ART 121 CN).

Permite el control y cooperación recíproca entre provincia y nación evitando concentración de poder (descentralización).

2 clases de gobierno:

- NACIONAL: soberano y en territorio nacional.
- LOCAL: autónomo y un territorio determinado.

FORMA REPUBLICANA:

Los magistrados son electos y temporales; está basada en la división, el control y el equilibrio de poderes con el fin de garantizar libertades individuales.

Principios:

- Constitución escrita.
- División de poderes
 - Garantía de la libertad o seguridad para el pueblo en lo que hace a sus derechos, impidiendo la esfera de otros.
 - Actúan en colaboración entre ellos.
- Elegibilidad de los funcionarios.
- Periodicidad de los mandatos.
 - Gobiernos temporales para el poder ejecutivo y legislativo.
 - El poder judicial dura lo que dure su buena conducta.
- Responsabilidad de los funcionarios
 - Funcionario es aquel que ocupa un cargo público y su sueldo es pagado por fondos del tesoro nacional.
- Publicidad de los actos de gobierno y existencia de partidos políticos
 - Los que se encargan de “la cosa pública” no deben esconder el secreto de actos públicos.

UNIDAD 6: EL ESTADO FEDERAL**FEDERACIÓN:**

- Forma propia del derecho político y derecho constitucional.
- Tiene órganos con funciones específicas.
- Gobierno directo sobre individuos.
- Los estados provinciales no son soberanos.
- La soberanía es del estado federal.
- El estado federal es el único sujeto de derecho en la comunidad internacional.
- División de competencias entre gobierno federal y provincial.
- Es indisoluble e indestructible.

CONFEDERACIÓN:

- Forma propia del derecho internacional.
- Necesita de órganos permanentes con competencia restringida.
- El poder se ejerce sobre estados miembros,
- Es un sujeto del derecho internacional.
- Los estados miembros tienen plenitud de competencia.
- Tiene derecho de recesión y nulificación.

FEDERALISMO ARGENTINO:

Relaciones entre estado federal y provincial: las provincias tienen gobierno autónomo y la forma de relacionarse con la Cn es:

- Poderes excluidos del gobierno federal.

- Poderes excluidos de las provincias.
- Poderes concurrentes, tanto nación como provincia.

Relaciones de coordinación y subordinación:

- **Poderes delegados:** son los establecidos por la CN y son atribuciones que las provincias delegaron en el poder ejecutivo y legislativo (ART 126 CN)
- **Poderes concurrentes:** son los que se ejercen de manera simultánea en la nación y en la provincia (ART 125 CN)
- **Poderes reservados:** son los que las provincias no delegaron al momento de suscribir pactos preconstitucionales (ART 121 CN) como por ejemplo: el pedido de intervención federal.
- **Poderes prohibidos:**

AL ESTADO FEDERAL	A LAS PROVINCIAS
Los poderes conservados o reservados por pactos especiales de las provincias (ART 121 Y 122 CN)	→ Que los del gobierno tengan facultades extraordinarias. → Establecer aduanas interiores. → Leyes o códigos de fondo de ciudadanía - naturalización - bancarrota - falsificación de moneda - documentos públicos - comercialización (interior y exterior) - navegación (interior exterior). → Guerra con otras provincias. → Nombrar / recibir agentes extranjeros. → Armar buques de guerra.

Análisis de *Campos*, las relaciones de coordinación implican distribución de funciones estatales y competencias entre nación y provincias, mientras que las relaciones de supra y subordinación, siendo esta una subordinación jurídica que se brinda desde el inicio de la CN.

LAS PROVINCIAS Y SUS CONSTITUCIONES: REQUISITOS (ART 5 CN):

- Republicanismo, es decir que tenga:
 - División de poderes.
 - Periodicidad de cargos.
 - Responsabilidad de los funcionarios.
- Sistema representativo, es decir que el pueblo elija las autoridades con el voto.
- Concordancia con los principios, declaraciones y garantías de la CN, ya que el ART 31 de la CN dice que ella es suprema a todo.
- Administración jurídica, donde los tribunales federales tienen competencias especiales (ART 75 INC 22 CN).

INTERVENCIÓN FEDERAL:

Instancia que se prevé en el ART 6 CN ante una situación de conflicto involucrando una o varias provincias.

Este funciona como una garantía federal y por lo que el estado federal asegura y protege las autonomías de las provincias, por lo que el poder ejecutivo puede intervenir en una provincia a través de declaraciones.

DECLARACIONES:

- Decreto del presidente.
- El jefe de estado envía un proyecto de intervención al congreso.
- El gobierno nacional manda un interventor por 180 días sino se le quita el poder a la provincia.

El alcance que tienen las declaraciones, puede ser:

→ **Intervención amplia:** abarca a los 3 poderes del gobierno.

→ **Intervención limitada:** involucra un solo poder del gobierno.

Las causas de las declaraciones se dan cuando:

→ El gobierno provincial cambia su orientación republicana.

→ El gobierno provincial es atacado por extranjeros.

→ Hay pedidos de autoridades de provincias para sostenerlas o reestablecerlas.

Su finalidad es restablecer el orden local o provincial y reparar la distorsión provocada (tanto título de represión conservación o reconstrucción).

La designación del interventor, es un funcionario del gobierno federal y representante del poder ejecutivo y su nombramiento corresponde 100% al presidente, siendo el responsable político.

RÉGIMEN MUNICIPAL ARGENTINO:

Sus antecedentes:

- Municipalidad cabildo: municipio estructurado con poder autónomo, poseedor de soberanía popular, los representantes políticos y judiciales electos en comicios.
- Municipalidad arrinconada: municipalidad de “delegación”, siendo una entidad autárquica donde su estructura y competencia las asignan las provincias.
- Municipio estado: nacen por imperio constitucional (ART 5 CN) y se los reconoce como autónomos y políticos.
 - Poder ejecutivo: intendente.
 - Poder legislativo: Honorable Consejo Deliberante.
 - Poder judicial: justicia local .

La autonomía municipal, en el ART 5 CN, habla del “régimen municipal” de manera implícita, diciendo que las provincias proponen la autonomía municipal pero la jurisprudencia hasta 1989 hace que los municipios sean simples entidades con descentralización administrativa haciendo a los municipios de cualidad “autárquicas”, lo que finaliza con el fallo rivademar y el Municipio de Rosario en 1989; resaltando la importancia de existencia de los municipios en el ART 5 CN, y que deben tener autonomía municipal. A su vez, también dice que los municipios no son

sujetos de la relación federal y el municipio pasa a formar parte del federalismo argentino.

Con la reforma de 1994, el ART 123 CN deja por escrito aquella autonomía municipal que se daba por implícita en el ART 5 CN.

CIUDAD DE BUENOS AIRES:

- ART 124 CN: establece un régimen de gobierno autónomo a la ciudad de Buenos Aires, con facultades legislativas y judiciales y la elección de su jefe de gobierno.
- ART 129 CN: tendrán un régimen de gobierno autónomo (CABA), y será capital; ahora (post 1994) el jefe de estado lo elige el pueblo.

CAPITAL FEDERAL:

- ART 3 CN: se establece que será capital y donde residen las autoridades, pero en ese momento (1853) Buenos Aires no formaba parte de la confederación.
 - Se rechaza y se designa a Panamá como capital, donde Urquiza realizó su gobierno.
 - 1860: Buenos Aires se une a la confederación.
 - 1880: Avellaneda presentó un proyecto para Buenos Aires como capital y el 6/12/80 es capital

UNIDAD 7: RECURSOS DEL ESTADO:

RECURSOS DEL ESTADO FEDERAL:

Los recursos económicos del estado federal es aquello que recibe (o conjunto de ingresos) de cualquier orden. Estos tienen como fin hacer frente a los gastos públicos (ejemplo: pago de tributos).
Forman parte del ingreso público.

Clasificación: (a donde va el gasto):

- ORDINARIOS: ingresos comunes, corrientes y permanentes.
 - Gastos comunes (pago de salarios)
 - Impuestos a importaciones y exportaciones de mercaderías
 - Patrimoniales (venta de tierras)
 - Ingresos de servicios públicos que presta el estado por empresas del estado
 - Contribuciones in / directas.
- EXTRAORDINARIOS (o de emergencia): se obtienen para subsanar situaciones excepcionales.
 - Empréstitos (criterios obtenidos por el gobierno federal)
 - Operaciones fiscales (bonos que emite el estado obteniendo fondos de particulares)

RECURSOS TRIBUTARIOS:

INGRESOS TRIBUTARIOS

Según Campos, el tributo es la declaración de la riqueza de los particulares que el estado realiza coactivamente, en virtud del poder tributario concedido por CN.

IMPUESTOS:

Prestación patrimonial (dinero) debida al estado sin contraprestación especial, con el fin de satisfacer necesidades públicas. Quién lo paga no recibe beneficio concreto, pero el estado atiende con su recaudación gastos generales.

Clasificación:

- **IMPUESTOS DIRECTOS:** aquel vinculado directamente con una persona física o moral y que se calcula y aplica sobre el capital total de la misma, o sobre sus ingresos globales en un periodo determinado; el propio contribuyente es el que lo declara.
- **IMPUESTO INDIRECTO:** el que se calcula y recauda en relación a transacciones o actos específicos.
 - **DERECHO DE IMPORTACIONES:** gravamen arancelario que se aplica a las mercaderías al darse la importación, es un derecho aduanero porque es un impuesto que cobra la aduana de un país para permitir el ingreso de la mercaderías.
 - **DERECHO DE EXPORTACIONES:** gravámenes sobre los bienes que se transportan fuera del país o servicios prestados de residentes a no residentes.

TASA:

Prestación que se paga en virtud de un servicio público aprovechado. Tiene un beneficio recibido por el contribuyente proveniente de actividad del estado.

CONTRIBUCIONES ESPECIALES:

El beneficio del valor económico de la cosa de propiedad privada deviene del gastos públicos obras públicas - actividad del estado.

BASES CONSTITUCIONALES DE LA TRIBUTACIÓN:

- **LEGALIDAD:**
 - ART 17 CN: la propiedad es inviolable y ninguna persona puede ser privada de esta.
 - ART 19 CN: ninguna persona está obligada a hacer lo que no manda la ley ni prohibido a no hacer.
- **IGUALDAD FISCAL:** Viamonte sostiene que el impuesto no debe ser proporcional sino que progresivo respecto a la riqueza.
 - ART 16 CN: la igualdad es la base del impuesto y de cargas públicas.
- **NO CONFISCATORIEDAD:** no está expreso en la CN pero sí de forma implícita en los ART 14-17-18-33. Y su aplicación en impuestos indirectos, es la traslación y las tasas si son confiscatorias.
- **FINALIDAD:** El gravamen tiene que tener un fin de bien público.

FACULTADES IMPOSITIVAS DE LA NACIÓN Y DE LAS PROVINCIAS:

La coparticipación impositiva tiene como finalidad coordinar la distribución del producido de los tributos impuestos por el estado federal, en virtud de una delegación afectada por las provincias a la nación; quien debe recaudar las contribuciones, retener su porción y redistribuir el resto entre provincias y CABA.

La CN de 1853 tiene 3 niveles de autoridad

- nación
- provincia
- municipio

Esta CN le da la facultad a nación y provincia de recaudar impuestos indirectos.

Después de 1929 la distribución fue progresando paulatinamente favoreciendo a las provincias; llega en 1988 la ley 23.548 que establece un régimen transitorio de distribución entre la nación y las provincias.

UNIDAD 8: EL ESTADO Y LA COMUNIDAD INTERNACIONAL:

LA POLÍTICA INTERNACIONAL ARGENTINA:

El derecho internacional, se divide en 2:

- **PÚBLICO:** conjunto de normas jurídicas y principios que las jerarquizan y coordinan; son las que regulan relaciones entre sujetos soberanos, estados, sociedades internacionales queriendo armonizarlas.
- **PRIVADO:** rama del derecho que tiene como finalidad dirimir conflictos de jurisdicción internacional; conflictos ley aplicable conflictos de ejecución determinando condición jurídica a extranjeros; regula relaciones privadas.

En el siglo XX, llega la *globalización* que tiene como fin interpretar los acontecimientos actuales en el desarrollo - economía mundial - escenarios sociales - influencias sociales y políticas.

Tiene dos tendencias:

- sistemas de comunicación mundial.
- condiciones económicas relacionadas con la modalidad de recursos financieros y comerciales.

Los ejes abiertos por la canciller argentina son:

- ❖ Estar presentes en todos los foros y relacionarse con ellos y mantener el rol de puente de construcción y solucionar problemas.
- ❖ Jugar rol activo y positivo desde lo bilateral.
- ❖ Presencia en la ONU - OEA - MERCOSUR - UNASUR - CELAC.
- ❖ Eliminar la pobreza.
- ❖ Eliminar el narcotráfico.
- ❖ Más oportunidades de deporte - cultura - turismo.
- ❖ Construir relación con EEUU.
- ❖ Avanzar sobre el tema de las Islas Malvinas.
- ❖ Atraer inversiones.
- ❖ Un estado inteligente.

RÉGIMEN CONSTITUCIONAL DE TRATADOS:

Un convenio entre 2 o más partes de derecho internacional (2 estados), regulado por la Convención de Viena sobre derechos de tratados (1969) → siempre y cuando sea por escrito.

Clasificación:

- Según la materia
 - comerciales.
 - políticos.
 - culturales.
 - humanitarios.
 - etc.
- Según tipo de obligaciones
 - tratados - ley.
 - tratados - contratos.
- Según sujetos partícipes
 - entre estados.
 - estado y organización internacional.
 - entre organizaciones internacionales.
- Según su duración
 - periodo determinado.
 - periodo indeterminado.
- Según la negociación
 - abiertos.
 - cerrados.
- Según su conclusión
 - concluidos solemnemente.
 - concluidos simplificadaamente.

Etapas:

- **NEGOCIACIÓN:** consentimiento de los estados para la realización y perfeccionamiento del tratado. Aca se determina el objeto - fin - contenido y redacción.
- **ADOPCIÓN DEL TEXTO:** consentimiento para un acuerdo sobre la redacción.
- **AUTENTICACIÓN:** el momento en que el acuerdo ya quedó redactado siendo definitivo - auténtico - inalterable.

RESERVAS: declaración unilateral hecha por el estado al firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado o adherirse a él con el objeto de concluir o modificar el tratado.

RELACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES Y EL DERECHO COMUNITARIO:

Un organismo internacional

- tiene de miembros distintos estados soberanos u organismos intergubernamentales (sujeta a derecho internacional público).
- tiene como naturaleza pública.
- se establece mediante un tratado.
- sujetas al derecho internacional.

Argentina, en el derecho comunitario forma parte de

- ONU (Organización de las Naciones Unidas)
- OEA (Organización de Estados Americanos)
- MERCOSUR

DERECHO COMUNITARIO: normas jurídicas que disciplinan las comunidades de estados y sus relaciones jurídicas, con otros sujetos de derecho creadas como organismos internacionales e integrada por estados que dan cercanías geográfica ya que comparten distintos intereses (cultural- comercial - etc.)

DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS EN ORGANISMOS SUPRAESTATALES:

Las competencias - poderes - condiciones del funcionamiento afectan al régimen de los estados soberanos y estos estados deben tener cuidado con acciones de las organizaciones, las cuales pueden ir contra el régimen interno.

CONCORDATO DE 1966:

Tiene naturaleza de corcovado mínimo, ya que implicó el “arreglo” del patronato que alude al texto de CN antes a la reforma de 1994, su relevancia fue gracias a la reforma de 1994 donde se eliminan los textos referidos a confesionales.

RELACIONES CON LA IGLESIA CATOLICA:

El catolicismo es la religión oficial de la Argentina, pero a su vez en nuestro país no se prohíbe a ninguna persona formar parte de otra religión o esta misma basándose en el derecho de la libertad, establecido en el ART 2 CN.

UNIDAD 9: DERECHOS HUMANOS:

La palabra derecho se utiliza como el poder de las personas de hacer o de no hacer, haciéndolo un hombre libre ya que vivimos en democracia y el hombre es libre tanto individual - social y políticamente por lo que el hombre es libre en todo y el resto de la sociedad lo respeta.

Los 2 pilares importantes para esto son:

- Paz social
- Democracia

Los derechos no los crea la CN, sino que los consagra y reglamentar su ejercicio, su origen es que son derechos naturales y n se alteran con las leyes (principio de razonabilidad)

Criterio de razonabilidad (ART 28 CN): reglamentar los derechos individuales no es lo mismo que destruirlo o aniquilarlo, ya que solo se lo limita de distintas maneras. Esta reglamentación debe ser razonable y si esto no pasa la responsabilidad cae en quien lo escribió de tal forma que se elimine su esencia.

3 ETAPAS:

- ❖ Los derechos tienen corte individualista siendo fruto del liberalismo, poca intervención del estado (CN 1853/60)
- ❖ Constitucionalismo social con estilo social, con más intervención del estado (CN reforma 1957 ART 14 bis)

- ❖ Se agregan derechos de 3G con la reforma de 1994 con referencia de la ecología y los usuarios.

DERECHOS DE 1º GENERACION:

- *Derechos civiles y políticos* (derecho a la vida - a la libertad - al voto)
- CN de 1853.
- Derechos individuales, que reconocen privilegios.
- Época del constitucionalismo moderno (S. XVIII).
- Derechos que brindan libertades (de a poco fueron para todos)
- Se los considera excluidos y excluyentes e inalienables porque son subjetivos, encontramos acá la defensa en el amparo.
- Acontecimientos históricos que les dan su origen:
 - ◆ revolución francesa
 - ◆ independencia de Estados Unidos

DERECHOS DE 2º GENERACIÓN:

- *Derechos de igualdad y participación* (derecho al trabajo - salud)
- CN de 1957 en ART 14 bis.
- Derechos económicos, sociales y culturales.
- Fueron resultado de la revolución industrial (S XIX y XX).
- Tiene influencia de la doctrina social de la iglesia.
- Siendo una respuesta a distintos problemas sociales, especialmente de relaciones laborales.
- El objetivo de estos es regular el mercado.

DERECHOS DE 3º GENERACION:

- *Derechos de justicia - paz y solidaridad* (derecho a la paz - al desarrollo)
- CN 1994 ART 41-42-75(19)
- Buscan eliminar las tensiones entre derechos de 1G y 2G, reduciendo la presencia del estado.
- Son derechos al ambiente equilibrio - paz y desarrollo.
- Les da jerarquía constitucional a los tratados internacionales de derechos humanos.
- Refleja la lucha contra los privilegios de la edad media, siglo XX y XXI.

DERECHOS EXPLÍCITOS	DERECHOS IMPLÍCITOS
<u>DERECHOS CIVILES:</u> su goce corresponde a todos los habitantes, siendo comunes para todos (ART 16 CN). <u>DERECHOS SOCIALES:</u> recogen los principios de justicia económica y atienden a las relaciones laborales (ART 14 bis). <u>DERECHOS POLÍTICOS:</u> se relacionan con la pertenencia a un estado.	Después de la reforma de 1994, muchos pasan a ser explícitos. Al reglamentarse se puede limitar por razones de bien común. Son los que no están escritos, pero si están de distintas formas en otros derechos y hay que cumplirlo igual que los explícitos.

UNIDAD 10: DERECHOS POLÍTICOS:

INTERVENCIÓN DEL PUEBLO EN POLÍTICA	
DERECHO ELECTORAL A+	DERECHOS ELECTORAL P-
Derecho a elegir las autoridades	Derecho a ser elegidos
Es ejercido por todos los habitantes	Es ejercido por quienes se postulan

SUFRAGIO: es un derecho, por el cual el ciudadano manifiesta su voto (ART 37 CN)

- Universal: compete a todos los ciudadanos.
- Igual: cada elector tiene un voto.
- Secreto: al momento de hacerlo se está solo.
- Obligatorio: es un deber para el ciudadano.

SISTEMA ELECTORAL: estructura compuesta por las normativas y los procesos, (fijados por la ley) que permiten que los ciudadanos intervengan en decisiones políticas a través del voto. Con este, los ciudadanos se convierten en electores y eligen a los dirigentes políticos.

Es importante ya que a través de reglas, se practica la democracia que hace que el sistema electoral sea una institución política, fácil de manipular.

Posibles sistemas electorales:

- 1) En base a los territorios:
 - **Distrito único:** elección del presidente.
 - **Distrito intermedio:** elección de diputados nacionales y gobernadores.
 - **Circunscripción uninominales:** intendente y diputados provinciales.
- 2) Representación de mayoría y minoría:
 - **Sistema mayoritario:** donde se adjudican todos los cargos en juego, en cada distrito electoral, al partido político que obtuvo más votos, excluyendo al resto.
 - **Sistema minoritario:** permite que las minorías alcancen algunos cargos, siendo proporción de la cantidad de votos.

Existen 2 variantes:

- Lista incompleta: donde en cada distrito se vota por una lista de varios candidatos, el mayoritario se llena $\frac{2}{3}$ o $\frac{3}{4}$ de los cargos y el partido político siguiente el $\frac{1}{4}$ o $\frac{1}{3}$ restante, ya el 3° puesto no consigue cargos.
- Representación proporcional: reparte los cargos entre todos los partidos políticos que participan y alcanzaron el piso electoral.

3) Para la elección de cargos:

- **Sistema Hagenbach** (o cociente electoral): el total de los votos válidos emitidos se divide por la cantidad de cargos a ocupar, el resultado es “cociente electoral” que excluye a los partidos políticos que no lleguen. Se le asigna a cada partido político la cantidad de veces que ese cociente electoral entre en los votos emitidos a su favor; si hay una diferencia y sobran cargos políticos se los dirige al 1° puesto.
- **Sistema D’hont**: la cantidad de votos de cada partido político se divide cuantas veces sea posible y esa cantidad es la que se le asignan cargos y la condición es alcanzar el piso electoral.

EVOLUCIÓN DEL SUFRAGIO Y SISTEMA ELECTORALES EN ARGENTINA:

El punto de inicio es la ley Saenz Peñ de 1912, donde se establece voto universal - secreto obligatorio para hombres argentinos mayores a 18 años. Esta ley excluye a quienes viven fuera del país.

En 1949, se incorporan las mujeres al derecho al voto.

Siguen estando exentos de votar:

- los religiosos
- los soldados
- los detenidos por un juez competente
- aquellos que cumplieron su condena contra la propiedad, 5 años después
- los dementes declarados en juicio
- sordomudo
- penados por falso testimonio
- penados por delitos electorales, por 5 años

En 1853, Alberdi sanciona la “Ley pureza del sufragio”, esta misma se modifica en 1859 siendo un voto público pero no obligatorio vigente hasta 1912 que el sufragio pasa a ser universal - igual - secreto y obligatorio.

PARTIDOS POLÍTICOS: a partir de la reforma de 1994, los partidos políticos se reconocen y se consagran en la CN en la parte orgánica.

- ❖ ART 37 CN: sufragio y 4 características; con igualdad de hombre y mujer para postularse.
- ❖ ART 38 CN: Los partidos políticos son instituciones del sistema democrático, tienen libre ejercicio y apoyo económico del estado, también deben publicar donde usan sus fondos y patrimonio.
- ❖ ART 54 CN: la integración del senado son 2 por provincia y 3 en CABA.
- ❖ ART 77 CN: La legislatura de CABA es juez exclusivo de los derechos y títulos de sus miembros.
- ❖ ART 85 CN: el control del sector público es atribución del poder legislativo.
- ❖ ART 99 INC 3 CN: decretos de necesidad y urgencia.

NORMAS SUPRANACIONALES:

- Declaración Americana del Derecho y Deberes de los hombres.
- Convención Americana sobre Derechos Humanos.
- Pacto Internacional de Derechos civiles y políticos.
- Protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos civiles y políticos.

UNIDAD 11: DERECHO DE PROPIEDAD Y DE CONTENIDO ECONÓMICO:

La **PROPIEDAD** es la facultad de las personas para tomar posesión de una cosa. En el plano jurídico, comprende el poder directo que se puede lograr en relación a un bien.
Para el derecho romano, es el uso - disfrute y disposición del bien.

El alcance que tiene la propiedad (**CARACTERÍSTICAS**):

- Es un *derecho real de dominio* que legisla el derecho civil.
- Sus concesiones son sobre bienes de dominio público.
- Sus concepciones son mediante la delegación del estado en favor de 3ros.
- Surgen de contratos.
- Son actos jurídicos de libre disposición y uso.
- Son derechos adquiridos e integrados al patrimonio.
- Derecho adquirido por cosa juzgada (por sentencia firme).
- El estatus del jubilado y del pensionado se adquiere por beneficio.
- Pago efectuado conforme a la ley.
- Derecho de transmisión de bienes por muerte.
- Tienen propiedad intelectual - industrial y comercial.

La **función social** que tiene el derecho de propiedad debe ser ejercicio como tal, y no debe desconocerse al propietario la facultad de disponer y utilizar el bien y emplearlo para satisfacer necesidades personales, facilitando así su uso para los intereses sociales sin que destruya la propiedad y se explote el bien. A su vez, deben estar limitados y regulados por la ley con la intención de que los dueños tengan responsabilidades con la sociedad.

PROPIEDAD INTELECTUAL	Se divide en 2 categorías: • Propiedad industrial. • Derecho de autor.
PROPIEDAD INDUSTRIAL	Inversiones, patentes, marcas, dibujos, modelos industriales, etc.
PROPIEDAD COMERCIAL	Es una clasificación de zonificación para la propiedad que se utiliza para una tienda, centro comercial o empresas de servicios.

EXPROPIACIÓN: permite renunciar al derecho de propiedad, y requiere de la calificación de utilidad pública del bien que se va a expropiar, la cual será realizada en el Congreso, ya que una expropiación sin causa constitucional no es válida. Previamente, debe ser indemnizada (justa e integral) a través del ART 17 CN (debe pagarse antes que la propiedad pase a ser del estado).

UNIDAD 12: DERECHOS SOCIALES E INTERESES DIFUSOS:

ART 14 bis CN, dividido en 3 partes (el estado es quien debe garantizarlos):

- **Derecho del trabajador :**
 - Condiciones dignas y equitativas de labor.
 - Jornada limitada, descanso y vacaciones a pagar.
 - Retribución justa (SALARIO MÍNIMO - VITAL Y MÓVIL)
 - MÍNIMO: permite cubrir las necesidades básicas.
 - VITAL: depende de las condiciones personales del trabajador.
 - MÓVIL: se adapta a las condiciones del momento.
 - Igual remuneración por igual tarea.
 - Participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción en la dirección.
 - Protección contra el despido arbitrario.
 - Estabilidad del empleado público.
 - Organización sindical libre y democrática reconocida por inscripciones en registro.
- **Derecho de los gremios :**
 - Celebración de convenios colectivos de trabajo.
 - Conciliación y arbitraje.
 - Derecho a huelga.
 - Los representantes gremiales gozan de las garantías para el cumplimiento de su gestión sindical y relación con empleo estable.
- **Derecho de la seguridad social :**
 - Bienestar social.
 - Seguro social obligatorio.
 - Jubilaciones y pensiones móviles.
 - Protección integral de la familia.

Los **DERECHOS SOCIALES** son los que le facilitan a los habitantes a desarrollarse con autonomía, en igualdad y con libertad, permitiendo condiciones necesarias y acceso para una vida digna, siendo derechos legales consagrados por el derecho positivo.

ART 42 CN, derechos del consumidor y la educación para el consumo los cuales desde el punto de vista jurídico se le da una autonomía de voluntad y con un presupuesto de responsabilidad.

CONSUMIDOR: persona física o jurídica que adquiere productos o contrae servicios para el consumo final o beneficio (propio o de la familia).

USUARIO: agente que utiliza o sirve un bien o un servicio.

DERECHO DE LA EDUCACIÓN PARA EL CONSUMO: apuntar a orientar y mostrar alternativas de consumo a la persona. La información comprende: composición del producto / fecha de elaboración / fecha de vencimiento.

SERVICIOS PÚBLICOS: actividad que desarrolla un organismo del estado o entidad que el estado regule para satisfacer necesidades de la población.

UNIDAD 13: GARANTÍAS CONSTITUCIONALES:

GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, son remedios o mecanismos que establece la CN para hacer efectivo el cumplimiento de los derechos que ella conlleva de modo expreso o implícito (ART 33 CN), siendo medios de la misma para proteger a las personas (parte dogmática).

AMPARO: acción judicial que puede iniciar una persona para solicitar a la justicia la protección urgente de uno / todos sus derechos individuales ya sea amenazado - restringido - alterado - violado por una persona pública o particular. Fue incluida en la reforma de 1994.

Su *origen* fue la creación jurisprudencial que origina la ley 16.986 del Código nacional Civil y Comercial, con 2 casos:

→ CASO SIRI: Siri (editor periodico Mercedes) en enero de 1956 tenía custodia en su hogar ya que sus ediciones publicadas fueron amenazadas. El dice que su derecho a trabajar - derecho de propiedad - derecho a libertad, fueron violadas. Y ahí se interpone el HABEAS CORPUS.

→ CASO KOT: Kot (propietario hilandería) toman su fabrica sus propios empleados en defensa de otros trabajadores. Se interpone la acción de amparo, ya que violan los derechos a trabajar - derecho a la propiedad - derecho de libre actividad.

IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY

→ Su principio básico esta en el Código Civil y Comercial (ART 5 y 7).

→ En la CN en el ART 18, se prohíbe declarar contra uno mismo, inviolabilidad del domicilio, etc. Mientras que en el ART 43 se hace referencia del uso de acción de amparo:

- **HABEAS CORPUS:** identifica al derecho que poseen todas las personas detenidas y a la espera de comparecer de manera inmediata y pública ante un tribunal o autoridad, donde los jueces al oír el testimonio del detenido determina si el arresto es ilegal o legal (si es ilegal finaliza ahí).

Su *origen*, expresa que el magistrado puede decretar libre al detenido de forma ilegal (derecho romano), protegiendo la libertad física y la personal.

Tipos:

- REPARADOR: contra la privación arbitraria de la libertad de una persona detenida.
- CORRECTIVO: cuando se acaecen hechos de agravamiento ilegal o arbitrario respecto a formas o condiciones.

- **RESTRINGIDO**: cuando la libertad física es objeto de molestia / obstáculo / perturbación/ incomodidad.
- **PREVENTIVO**: amenaza concreta del fin de la libertad física.

- **HABEAS DATA**: variable del amparo, destinado a acceder a la información que obra en registros de datos públicos y privados para proveer informes, rectificar, reservar, actualizarla y excluirla.

Acción de habeas data: acción iniciada para que los organismos que cuenten con datos se los hagan saber explicando porque los poseen y el destino. Si son falsas o con malos fines, se ratifican.

UNIDAD 14: PODER EJECUTIVO:

El poder ejecutivo argentino:

- ❖ Función principal: ejecución de las leyes.
- ❖ Finalidad: dirección general del estado, siendo una unidad.
- ❖ Características:
 - El presidente es el jefe supremo y administra el país.
 - Participa en la formación de las leyes, considerando: jubilaciones - retiros - licencias.
 - Concluye y firma tratados de paz - comercio - navegación - alianza - límites - neutralidad con potencias extranjeras.
- ❖ Según *Campos*, el poder ejecutivo es el centro de gravedad del poder del estado y el núcleo del gobierno y el órgano que ejerce la función de poder.
- ❖ Ejerce la administración del estado, siendo:
 - Función permanente.
 - Función que no permite receso.
 - Función constante.
 - Función vital para el funcionamiento del estado.
- ❖ Relacionándolo con el sistema republicano se puede decir que hay,
 - un sistema unipersonal: a cargo del presidente.
 - un sistema colegiado (o pluripersonal): caso de Uruguay.

REQUISITOS:

PARA SER PRESIDENTE / VICE (ART 89)	- nacido en territorio argentino - o ser hijo de nativo argentino - y las mismas que para senador
PARA SER SENADOR (ART 55)	- 30 años - ciudadano argentino x 6 años - renta anual de \$2.000 - ser natural de la provincia que se lo eligió o 2 años viviendo allí
RÉGIMEN ELECTORAL (ART 95 a 98)	- dos meses antes de terminar el

	mandato del presidente - si hay segunda vuelta, dentro de los 30 días posteriores a la anterior elección - si en la primera vuelta, la fórmula más votada tiene más del 45% es electa presidente y vice - Si en la primera vuelta, la fórmula más votada tiene más del 40% de votos afirmativos y una diferencia mayor a 10 puntos con la segunda fórmula, serán elegidos presidente y vice.
DURACIÓN DE MANDATOS	- 4 años - con 1 posibilidad de reelección

ACEFALIA: hace referencia a la ausencia de liderazgo en un grupo humano o vacío de poder.

Un estado acéfalo, es aquel que carece de gobierno (ejemplo: de la Rúa en 2001), es cuando el titular del poder ejecutivo muere - se enferma - renuncia - es derrocado; nadie ocupa su lugar y en Argentina (ART 88 CN) la solución es que hasta que haya una nueva elección el reemplazo será: 1. vicepresidente 2. presidente del senado 3. presidente cámara de diputados 4. Corte suprema de justicia.

Atribuciones del presidente:

- El jefe supremo de la nación, y el jefe de gobierno y responsable de la administración del país.
- Emite leyes nacionales.
- Promulga y hace publicar leyes.
- Nombra los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo de $\frac{2}{3}$ del senado.
- Puede indultar o conmutar las penas por delitos sujetos a la jurisdicción federal.
- Da jubilaciones - retiros - licencias y pensiones.
- Nombra y remueve embajadores.
- Hace las aperturas de sesiones del congreso.
- Prorroga sesiones del congreso o las convoca.
- Supervisa el ejercicio de ministerios.
- Concluye y firma tratados o concordatos.
- Comandante de las fuerzas armadas.
- Provee los empleos militares.
- Dispone de fuerzas armadas.
- Declara la guerra.
- Declara estado de sitio.
- Puede pedir a los ministros los departamentos de administración.
- Puede ausentarse del territorio.

- Puede llenar las vacantes de empleos.
- Decreta intervención federal.

JEFE DE GABINETE Y LOS MINISTROS:

Su *designación* puede ser que sea sin acuerdo del senado (ART 99 INC. 7 CN)

Sus *atribuciones*:

- **LEGISLATIVAS:**
 - Envía cada año al Congreso, el proyecto de ley de presupuesto general de gastos y recursos para el sector público nacional.
 - Puede refrenar decretos - prórroga de sesiones - convocar sesiones extraordinarias.
 - Rinde cuentas periódicas sobre el rumbo del gobierno.
- **ADMINISTRATIVAS:**
 - Nombrar empleados públicos.
 - Recaudar rentas nacionales.
 - Ejecuta el presupuesto.
 - Cumple delegaciones del presidente.
- **COORDINACIÓN:**
 - Ejercer administración del país con trabajo en conjunto.
 - Convoca a reuniones de gabinete.

UNIDAD 15: PODER LEGISLATIVO:

SESIONES PARLAMENTARIAS:

- **SESIONES ORDINARIAS:** desde el 01/03 al 30/11.
- **SESIONES DE PRÓRROGA:** dispuestas por el presidente o por el congreso, son la continuación de sesiones ordinarias que fueron pausadas.
- **SESIONES EXTRAORDINARIAS:** son aquellas convocadas por el presidente y él elige los temas a tratar.
- **SESIONES PREPARATORIAS:** son las que se anticipan a las sesiones ordinarias, en el cual su objeto es recibir a los electores que presenten diploma por anterioridad competente y elegir autoridades de las caras.

QUÓRUM: es el número de individuos que se necesitan para que un cuerpo deliberante o parlamentario trate ciertos asuntos y pueda tomar una determinación válida.

ART 64 CN, dice que los legisladores tienen la disposición discrecional de impedir el funcionamiento del congreso.

En Argentina, el quórum es la mitad más uno de los presentes.

PRIVILEGIOS PARLAMENTARIOS:

→ **COLECTIVOS:**

- ART 64 CN: presencia de la mayoría absoluta.
- ART 66 CN: un reglamento para cada cámara.
- ART 71 CN: presencia del presidente

→ **PERSONALES:**

- ART 68 CN: no ser juzgados por sus discursos.

- ART 69 CN: no pueden ir presos en mandato.
- ART 70 CN: suspender del cargo por acusaciones.

BICAMERALISMO:

El congreso es bicameral y así permite la participación de las entidades locales en un órgano del gobierno federal.

- **CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN (ART 45 CN)**
 - Se comprende de representantes de las provincias elegidas por el pueblo y de CABA (y de la capital si esta se cambiará)
 - Su elección es de modo directo y a simple pluralidad de sufragios.
 - Requisitos:
 - + 25 años
 - 4 años de ciudadanía ejercida
 - Natural de la provincia que representa o 2 años viviendo en ella
 - Su mandato dura 4 años, la cámara se renueva cada 2 años (reelecciones infinitas)
- **CÁMARA DE SENADORES DE LAS PROVINCIAS Y CABA (ART 54 CN)**
 - Se comprende de 3 senadores por provincia y 3 de CABA.
 - Son elegidos de forma directa y conjunta (post reforma 194)
 - Requisitos:
 - + 30 años.
 - 6 años de ciudadanía nacional.
 - Renta anual de \$2.000.
 - Natural de la provincia que representa o 2 años viviendo en ella.
 - Su mandato dura 6 años (antes era de 9 años) y la renovación de la cámara es cada bienio por tercios.

ATRIBUCIONES DEL CONGRESO → la natal: legislar (ART 75 CN)

- 1) Establecer derecho de importaciones y exportaciones para toda la nación.
- 2) Contribuciones indirectas concurrentes a las provincias.
- 3) Establecer y modificar asignaciones de recursos coparticipables.
- 4) Empréstitos sobre el crédito nacional.
- 5) Disponer uso y enajenación de tierra que sea propiedad nacional.
- 6) Establecer y reglamentar un banco federal.
- 7) Arreglar pago de deuda interna y externa.
- 8) Fijar presupuesto general de gastos y recursos administrativos nacional anual.
- 9) Subsidios del tesoro nacional a las provincias.
- 10) Libre navegación entre ríos argentinos / habilitar puertos / crear o suprimir aduanas.
- 11) Sellar la moneda y fijar su valor y la dl extranjero.
- 12) Código civil, comercial, penal, de minería, de trabajo y seguridad social.
- 13) Comercio con el extranjero y de manera interna.
- 14) Establecer correos generales.
- 15) Límites del territorio nacional.
- 16) Seguridad de fronteras.

- 17) Reconocer pueblos indígenas.
- 18) Proveer la prosperidad del país.
- 19) Proveer desarrollo humano.
- 20) Tribunales inferiores a la Corte Suprema.
- 21) Declarar elección si el presidente por x motivo se va.
- 22) Aprobar o desechar tratados internacionales.
- 23) Promover la igualdad de oportunidades.
- 24) Aprobar tratados de integración.
- 25) Autorizar al presidente a declarar la guerra o la paz.
- 26) Autorizar al presidente a reprimir.
- 27) Fijar fuerzas armadas (para las provincias).
- 28) Permitir tropas del extranjero acá y nuestras afuera.
- 29) Declarar estado de sitio en ausencia del presidente.
- 30) Ejercer una legislación exclusiva.
- 31) Intervención federal a provincias o CABA.
- 32) Hacer leyes para el ejercicio de otros poderes.

Campos, las agrupa:

- Función legislativa.
- Función internacional.
- Función con respecto a las provincias.
- Función con respecto a territorio nacional.
- Función con relación económica.
- Poderes militares.
- Poderes implícitos.
- Funciones varias.

SANCIONAR LEYES:

ETAPAS:

- 1) **INICIATIVA O FORMULACIÓN DEL PROYECTO:** proviene del congreso / del presidente / del cuerpo electoral.
- 2) **CONSTITUTIVA O SANCIÓN DEL PROYECTO:** sanción de la ley (tarea del congreso).
- 3) **EFICIENCIA O PROMULGACION Y PUBLICACION DE LA LEY:** a cargo del presidente, si no es vetado → es automático.

PROCEDIMIENTO (ART 78 A 81 CN)

- Se aprueba en el Congreso (ambas cámaras) → pasa al poder ejecutivo → si lo aprueba, es promulgado como ley.
- Se aprueba por el congreso → delegar en comisiones la aprobación en particular → si lo aprueba la comisión, sigue el proceso ordinario, pero puede que decidan que no se trate en comisión sino en sesión.
- Se considera aprobado por el poder ejecutivo todo proyecto no devuelto en el término de 10 días hábiles. (DNU).
- Ningún proyecto desechado por las cámaras, se volverá a tratar hasta el año siguiente → ninguna de las cámaras puede desechar un proyecto de origen en ella, que fue adicionado por la cámara revisora → la cámara de origen

pueden insistir en volver al relato origen, a menos que las adiciones hayan sido con $\frac{2}{3}$ partes de aprobación → pasa al poder ejecutivo.

SUS FUNCIONES:

ART 30 CN: “ *La Constitución puede reformarse en el todo o en cualquiera de sus partes. La necesidad de reforma debe ser declarada por el Congreso con el voto de $\frac{2}{3}$ partes, al menos, de sus miembros; pero no se efectuará sino por una Convención convocada al efecto*”.

- ❖ **FUNCIÓN PRECONSTITUYENTE:** una Convención constituyente es declarada por ley del congreso que necesita reforma constitucional.
- ❖ **FUNCIÓN DE CONTROL:** es sobre los poderes del estado para impedir limitaciones del poder.
- ❖ **FUNCIÓN DE COLABORACIÓN:** el gobierno fija una dirección política y formación de órganos.

JUICIO POLÍTICO:

Procedimiento de destitución para que los funcionarios no continúen en sus cargos, separando a la persona del cargo, interviene:

- Cámara de Diputados: es quien lo declara con la aprobación de $\frac{2}{3}$.
- Cámara de Senadores: juzga en juicio político al acusado, presencia de + de $\frac{2}{3}$ del total.

La causa principal es el mal desempeño del cargo y el efecto principal es la destitución del cargo a la persona.

AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN:

Organismo que asiste técnicamente al Congreso en el control del estado de las cuentas del sector público. Está integrado por 7 auditores generales, de los cuales 6 son elegidos por las cámaras (3 y 3) y 1 es designado por el presidente de las cámaras.

Sus funciones:

- Verificar el cumplimiento notable, legal y de gestión del poder legislativo.
- Controlar la exposición completa / clara / veraz de las cuentas públicas.
- Analizar la administración de intereses fiscales.

DEFENSOR DEL PUEBLO:

Es un órgano ajeno al poder, vinculado con el Congreso pero independiente a él ya que no recibe instituciones de autoridad alguna y goza de inmunidades y fueros igual que un legislador. Es elegido por el voto afirmativo de $\frac{2}{3}$ partes de cada Cámara y tiene un periodo de 5 años (con posibilidad de reelección).

Sus funciones:

- Defensa de derechos humanos ante omisión de la administración pública.
- Control del ejercicio de funciones de la administración pública.
- Defender derechos de incidencia colectiva.

UNIDAD 16: PODER JUDICIAL :

La función primordial del poder judicial es aplicar la ley para resolver controversias. Es el juez quien dicta el derecho - pronuncia sentencia y aplica la ley; su organización se basa en tribunales nacionales y provinciales con jueces nacionales.

Tiene independencia de los demás poderes, fundamentado en la división de poderes.

ART 109 CN: *“En ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas”*

LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA:

Es el tribunal máximo de la nación (siendo la cabeza del poder judicial) y está integrado por 5 jueces.

Los requisitos:

- Argentino nativo.
- Abogado graduado en universidad nacional.
- + 30 años.
- 10 años de ejercicio.

TRIBUNALES INFERIORES:

- **TRIBUNALES DE 1º INSTANCIA:** donde inicia el juicio y el juez dicta sentencia, siendo unipersonal.

Los requisitos:

- Argentino nativo.
- Abogado graduado en universidad nacional.
- 4 años de ejercicio.
- +25 años.

- **TRIBUNALES DE 2º INSTANCIA:** cámaras de apelación donde varios jueces revisan la sentencia anterior.

CÁMARA DE APELACIÓN NACIONAL:

Es aquella que resuelve las causas cuyas resoluciones hubieran sido cuestionadas en 1º instancia por parte de los ciudadanos, procede a la unificación de la jurisprudencia frente a las resoluciones contradictorias de los juzgados de faltas y deciden acerca de las cuestiones de competencias entre 2 o más jueces.

Los requisitos:

- Argentino nativo.
- Abogado graduado en universidad nacional.
- 6 años de jericho.
- +30 años.

SU DESIGNACION Y REMOCION:

ANTES REFORMA 1994	POST REFORMA 1994
Por el presidente con acuerdo del senado (los de Corte suprema y 1º inst)	El consejo de la Magistratura con acuerdo del senado)

FIN DEL CARGO	A los 75 años.
PERIODO EN EL CARGO	Los cargos duran 5 años, con reelecciones infinitas.
REMOCIÓN	No se los remueve si no es por juicio político.

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA:

Ente extra poder, no depende de la Corte Suprema de la Justicia, y lo regula una ley especial. (LEY 24.937).

Está integrada por:

- Representantes de órganos políticos por elección popular.
- Jueces de todas las instancias.
- Abogados con matrícula federal.
- Personalidades del sector académico y científico.

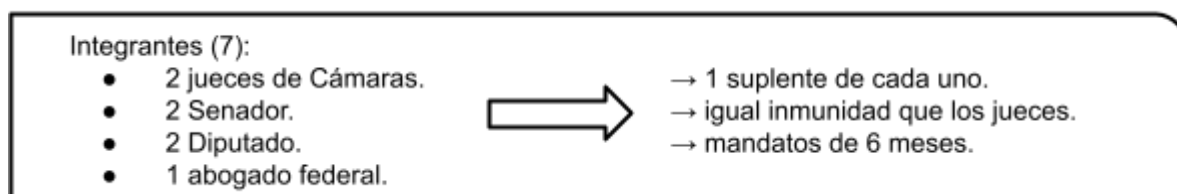
¿*Quiénes?* 13 integrantes:

- 3 jueces.
- 3 Senadores.
- 3 Diputados.
- 2 abogados.
- 1 representante del poder ejecutivo.
- 1 representante del ámbito de ciencia y academia.

Su *duración* en el cargo es de 4 años y pueden ser reelegidos con un periodo en el medio.

Sus funciones:

- ❖ Selección de magistrados inferiores por concurso.
- ❖ Administración del poder judicial.
- ❖ Confeccionar ternas de candidatos al poder judicial.
- ❖ Control sobre los jueces (a los que les pueden imponer sanciones)
- ❖ Cuando se cumpla el **jurado de enjuiciamiento** como acusador,
- ❖ Reglamentos de organismos judiciales y sobre la independencia de los jueces.



INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL:

Prerrogativa de los jueces de manera razonable, racional y exactamente de influencias externas o intromisiones indebidas en decisiones jurisdiccionales y soberanas de los magistrados.

Es importante porque beneficia a la sociedad en su conjunto, en tanto tiene a preservar la escrita vigencia del estado de derecho y el sistema republicano del gobierno.

Sus *garantías constitucionales* (ART 110 CN):

- Inamovilidad de los jueces en su buena conducta.
- Intangibilidad de sus remuneraciones.

JURISDICCIÓN FEDERAL:

Corresponde al poder judicial, siendo la facultad conferida a dicho poder para administrar justicia en los casos, sobre las personas y lugar determinado por la CN.

Competencia de la Corte Suprema de Justicia:

- **ORIGINARIA:** de manera directa, cuando:
 - asuntos entre 2 o más provincias.
 - asuntos entre 1 provincia y vecinos de otra.
 - asuntos entre 1 provincia y el estado extranjero.
 - causas o juicios a embajadores, diplomáticos extranjeros o personas del poder ejecutivo.
 - causas sobre privilegios y exenciones de extranjeros.
- **APELACIÓN:** de manera indirecta, cuando:
 - recursos extraordinarios de tribunal provincial o nacional.
 - recursos establecidos por leyes o el código procesal.
 - sentencia definitiva de las cámaras de apelación cuando la nación sea parte.

RECURSO EXTRAORDINARIO:

Medio a través del cual aquellas sentencias definitivas de los tribunales que sean contrarias a CN pueden ser llevadas en grado de apelación y en la última instancia, ante la Corte Suprema para revisar sentencia definitiva controlando su constitucionalidad.

Casos:

- ❖ Validez tratado - ley del congreso - autoridad.
- ❖ Validez bajo la CN.
- ❖ La inteligencia se cuestiona.

Requisitos:

- Comunes:
 - intervención anterior de un tribunal de justicia.
 - existencia de juicio.
 - cuestión judicial.
 - exista gravamen.
 - subsistan los requisitos.
- Formales:
 - plan oportuno y concreto de la cuestión federal.
 - interposición por escrito y fundada, ante el juez.
- Propios:
 - cuestión federal.
 - relación entre la cuestión federal y la solución del pleito.

- sentencia contraria al derecho federal.
- dictada por tribunal superior.

CUESTIÓN FEDERAL:

- **SIMPLE:** versan sobre la interpretación o inteligencia de las cláusulas de CN - ley del congreso o tratado internacional.
- **COMPLEJAS:** versan sobre conflictos entre una norma o un acto, puede ser:
 - DIRECTA: conflicto entre norma y CN.
 - INDIRECTA: conflicto entre 2 normas.
- **POR ARBITRARIEDAD DE SENTENCIA:** no importan una derivación razonada por derecho vigente por incurrir en un defecto grave que las descalifica como pronunciamientos judiciales válidos, sino del derecho federal.

UNIDAD 17: DERECHO ADMINISTRATIVO:

Conjunto de normas y principios que regulan y rigen el ejercicio de las funciones del poder; siendo el régimen de la función administrativa y trata sobre el circuito jurídico del obrar administrativo.

Características:

- INTERNO: interno de cada estado.
- COMÚN: estudia principios básicos del derecho público.
- LOCAL: soberanía - autonomía - autarquía (en Argentina) es nacional, provincial y local.
- DINÁMICO: por la operación administrativa y normativa jurídica.

Relación con el derecho constitucional: es de donde se originan ya que lo orienta y le impone limitaciones.

Relación con la economía: al derecho le corresponde establecer los lineamientos importantes sobre la distribución y consumo de bienes y servicios con la participación del poder ejecutivo.

Su evolución histórica, en cuanto a la formación del derecho administrativo: se impuso con la revolución francesa y la existencia de particulares y en cuanto a la consolidación del derecho administrativo: se crearon principios propios.

FUNCIÓN ADMINISTRATIVA:

Aquella que el estado realiza dentro de un marco jurídico, consiste en la ejecución de actos que determinan situaciones jurídicas para casos individuales, para satisfacer los intereses comunitarios impostergables.

Es la actividad concreta, práctica y desarrollada por el estado para obtener sus cometido; siendo desarrollada por la administración pública.

Conjunto de organismos y personas que se dedican a la administración o el gobiernos de los asuntos de un estado.

Su contenido, se ocupa de que se cumpla la ley y se satisfagan intereses comunitarios, siendo:

- continuo.
- rápido.
- inmediato.

Sus características:

- Función continua y permanente del poder ejecutivo.
- Realiza los fines del estado.
- Adapta las diferencias con los deberes de satisfacción de necesidades colectivas y de protección de derechos a cargo del estado frente a transformaciones sociales.
- Tutela los derechos y deberes de las personas para satisfacer los intereses generales.
- Es una función autónoma.
- Es una función inmediata.

Sus elementos:

- Una función del estado.
- Planear - organizar y dirigir.
- Función práctica - concreta y particular.
- Realización de los actos materiales.
- Es de orden jurídico.

FUENTES DEL DERECHO ADMINISTRATIVO:

- 1) **CN:** ya que el derecho administrativo estudia la estructura de uno de los órganos jurídicos del estado y el ejercicio de la función administrativa.
- 2) **TRATADOS:** tienen en cada caso el apoyo jurídico en la voluntad del juez y pueden mencionarse a la jurisprudencia como tal fuente.
- 3) **LEY:** ya que es la norma jurídica o el conjunto de normas jurídicas generales y abstractas elaboradas conforme a CN.
- 4) **COSTUMBRE:** convencimiento popular, abonado por una práctica y un cumplimiento usual, que necesita la aprobación de la ley.
- 5) **REGLAMENTOS:** deben ser señalados como actos unilaterales de la administración que contienen normas jurídicas generales.
 - a) REGLAMENTOS SUBORDINADOS O DE EJECUCIÓN: son los que emite el órgano ejecutivo en ejercicio de atribuciones constitucionales propias, con el objeto de hacer posible la aplicación y cumplimiento de la ley.
 - b) REGLAMENTOS AUTORIZADOS O DE INTEGRACIÓN: son los que emite el órgano ejecutivo que le confiere expresamente en virtud de una habilidad que le confiere expresamente al órgano legislativo.
 - c) REGLAMENTOS AUTÓNOMOS - INDEPENDIENTES O DE SERVICIOS: son los que el poder legislativo dicta el poder ejecutivo, sin subordinarse a ninguna ley formal, para regir el funcionamiento interno de la administración.

- d) REGLAMENTOS DE NECESIDAD Y URGENCIA: son los que dicta el órgano ejecutivo por causas graves y urgentes de necesidades públicas, regulando materia propia del órgano legislativo.

UNIDAD 18: LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA:

Es para la realización de la misión de servir los administradores, y hacer eficiente la aplicación de los principios de la CN.

Su contenido es para satisfacer necesidades públicas para mejor calidad de vida, siendo:

- Realización de libertades.
- Derechos y deberes del ciudadano.
- Prestación de servicios públicos.

La teoría del órgano es fundamental para el desarrollo del proceso de formar el estado de derecho, derechos humanos y garantías constitucionales. Esta ocurre cuando la administración pública centralizada requiere por su propia naturaleza de personas físicas que expresen su voluntad del ente a efectos de ejercer sus derechos y contraer obligaciones.

Los *elementos* del órgano son:

- OBJETIVO: competencia.
- SUBJETIVO: forma y voluntad.

PRINCIPIOS BÁSICOS:

- **COMPETENCIA**: principio que predetermina - articula y delimita la función administrativa que desarrolla el órgano y personas jurídicas públicas, siendo el círculo de facultades, atribuciones y deberes que corresponden a órganos y entes públicos.

Sus características:

- Objetiva (determinada y originada en ley).
- Obligatoria.
- Improrrogable.
- Irrenunciable.

Sus clases:

- En razón de materia: se basa en la naturaleza de los actos.
- En razón de lugar o territorio: limitación geográfica.
- En razón del grado: principio de jerarquía.
- En razón del tiempo: plazo para ser ejecutados.

- **JERARQUÍA**: principio que reduce a los órganos de una entidad a la unidad y regula la recíproca situación en que se encuentran. Se manifiesta en relación de subordinación.

Sus elementos:

- Línea: órganos en sentido vertical.
- Grado: posición de órganos.

Sus efectos:

- Designar funcionarios titulares de organismos inferiores.

- Resolver conflictos interrogativos de subordinados.
- Facultad del órgano superior ...
 - delegar al inferior dictado de actos que hacen a su competencia propia.
 - avocar al dictado de actos que corresponden a organismos inferiores.
 - control y vigilancia del subordinado.
 - dirigir e impulsar actividad del organismo inferior por dictado de normas reglamentarias.

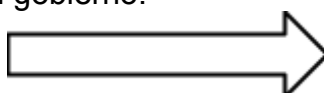
DELEGACIÓN	Técnica de distribución <i>transitoria</i> , donde el delegado puede retomar la facultad delegada cuando quiera.
DESCENTRALIZACIÓN	Técnica de distribución <i>permanente</i> , donde no es posible la avocación y está vinculada con atribuciones para crear la entidad descentralizada.
DESCONCENTRACIÓN	Técnica de distribución <i>permanente</i> , donde se asigna competencia propia al organismo inferior y se retoma con la avocación y es el máximo órgano de persona jurídica pública.
CENTRALIZACIÓN	Los entes del poder ejecutivo se estructuran bajo el mandato unificado y directo del titular de la administración pública. Esta existe cuando el conjunto de órganos administrativos está dirigido por un órgano único y central.
AVOCACIÓN	Asunción por parte del superior de "x" facultad del inferior para dictar un acto o decisión de "x" cuestión que de competencia propia del inferior.

LA ORGANIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO:

Conjunto de principios, normas sistemas instituciones y procedimientos administrativos que hacen posible la obtención de recursos financieros públicos y su aplicación a la consecución de los objetivos del estado, procurando la satisfacción de las necesidades colectivas de la sociedad.

Se compone de:

- ❖ Disposiciones generales.
- ❖ Sistema presupuestario.
- ❖ Sistema de tesorería.
- ❖ Sistema de contabilidad del gobierno.
- ❖ Sistema de control interno.
- ❖ Sistema de control externo.



ORGANISMOS

SISTEMA DE CONTROL EXTERNO: compuesto por:

→ *Comisión Mixta Revisora de Cuentas*: compuesta por 6 senadores y 6 diputados que su función es coordinar y controlar la gestión de AGN y participar en el trámite (por sí o por no) de inversiones.

→ *Auditoría General de la Nación*.

→ *Defensor del pueblo*.

→ *Procuraduría de Investigaciones Administrativas*: órgano encargado de promover la investigación de la conducta administrativa de los agentes de la administración nacional y de las empresas del estado.

SISTEMA DE CONTROL INTERNO: compuesto por:

→ *Sindicatura General de la Nación*: órgano rector del sistema de control interno que coordina actividades orientadas a lograr que la gestión del sector público nacional alcance los objetivos del gobierno.

→ *Unidades de Auditoría Interna*: son de cada organismo que actúan bajo la dependencia jerárquica de la autoridad de cada organismo y coordinación técnica de seguir a la Sindicatura General de la Nación.

PERSONAS:

CRITERIO PARA DIFERENCIAR PERSONA JURÍDICA ESTATAL Y NO ESTATAL	
SATISFACCIÓN DE FINES ESPECÍFICOS DEL ESTADO	Donde la alusión a los fines específicos del estado se toma en sentido contrapuesto a fines comerciales - industriales o servicios públicos y como consecuencia no se puede tomar como absoluta.
CAPITAL ESTATAL	El ente estatal será aquel que su capital esté integrado por propiedad del estado.
ENCUADRAMIENTO DEL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	Diferente personal estatal de no estatal en cuando integre dicha administración.

ENTIDAD AUTÁRQUICA: persona jurídica pública, que reviste carácter estatal. Es creada por el Congreso o el poder ejecutivo con decreto.

Sus elementos:

- Personalidad jurídica propia.
- Patrimonio propio que proviene del estado.
- Su finalidad es especificar al estado.

Clasificación:

- **TERRITORIALES:** se le asigna una competencia general de carácter local.
- **FUNCIONALES:** se le asigna un fin específico o un servicio público además de la competencia territorial.

EMPRESA DEL ESTADO	SOCIEDAD DEL ESTADO
- Régimen jurídico mixto. - El control estatal asume formas peculiares. - Los funcionarios, son funcionarios públicos.	- Persona jurídica mixta. - Capacidad de ser representado en "certificados nominativos". - El personal, puede ser subalterno (del derecho privado) o superior (del derecho público o privado)
- Encuadran en organismos de la administración del estado. - Objeto: desarrollar actividades de índole comercial - industrial servicios públicos.	

UNIDAD 19: LOS HECHOS Y ACTOS ADMINISTRATIVOS:

HECHO ADMINISTRATIVO:

Actividad material ejecutada en ejercicio de la función administrativa a la que nos referimos como productora de efectos jurídicos indirectos y directos.

Según *Gordillo*, son las actuaciones materiales, las operaciones técnicas realizadas en el ejercicio de la función administrativa.

Clasificación:

- **HECHOS SUBJETIVOS:** producidos por el hombre.
- **HECHOS OBJETIVOS:** son de origen natural.

VÍAS DEL HECHO ADMINISTRATIVO:

- El hecho administrativo no impone deberes a los administrados.
- Los hechos son imposibles de anular, produciendo solamente responsabilidad de la administración.
- Se admite la impugnabilidad administrativa ya sea por reclamación y denuncia.
- Es una acción neutra, en principio no es legítima ni ilegítima al menos que se trate de vías de hecho administrativo que comporten un obrar manifiestamente prohibido y lesivo del orden jurídico.

ACTO ADMINISTRATIVO:

Según *Gordillo*, es una manifestación unilateral proveniente de la administración encausada voluntariamente a generar efectos jurídicos para sí o para los ciudadanos.

Es una declaración de voluntad que supone un proceso previo de indolente intelectual:

- siendo manifestación de administración pública que trasciende de su ámbito interno.
- un acto jurídico voluntario, emanado de un órgano del estado y emitido en ejercicio de la función administrativa.

Sus elementos:

- **AUTORIDAD**: tendrá competencia para emitir actos administrativos, los funcionarios públicos investidos legítimamente por la entidad a que pertenecen y a través de los cuales ejercen la voluntad del órgano del estado, dicha manifestación de voluntad para que se entienda legítima deberá estar exenta de vicios.
- **MOTIVACIÓN**: razones fácticas y legales que previamente debe tener presente la administración, y las cuales le sirven de fundamento al expedir un determinado acto administrativo o a la hora de decidir.
- **CONTENIDO DEL ACTO**: respuesta final, luego de haberse tenido en cuenta todos los componentes que conforman el acto administrativo y constituyen la materialización expresa de la decisión que se toma.
- **EL FIN**: se busca que los actos administrativos persigan un objetivo claro y específico, y lleve consigo inmerca in / directamente el interés general.
- **LA FORMA**: requisitos solemnidades dispuestas en la ley que se deben consolar para que se efectúe el nacimiento del acto administrativo.
- **VOLUNTAD**: subyace a los otros elementos y los condiciona de modo tal que objetivamente el acto puede ser válido, pero también inválido.
- **COMPETENCIA** (subjetivo): conjunto de reglas que rigen la actuación y facultades de las partes intervinientes.
- **CAUSA**: circunstancias y antecedentes de hecho y de derecho que justifican el acto.
- **OBJETO**: lo que el acto decide, certifica u opina de la declaración.
- **PROCEDIMIENTO**: actos preparatorios de la emisión del acto administrativo.

RÉGIMEN LEGAL:

La presunción de validez del acto administrativo mientras su posible nulidad no haya sido declarada por autoridad competente. La presunción de legitimidad importa, como presunción de regularidad del acto (o legalidad, validez, juridicidad). Dicha presunción fue emitida conforme al derecho, en armonía con el ordenamiento jurídico.

DIFERENCIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO CON LOS REGLAMENTOS: en cuanto al alcance, ya que él mismo produce efectos jurídicos subjetivos individuales mientras que el reglamento produce efectos para un número indeterminado de personas.

CARACTERES DEL ACTO ADMINISTRATIVO:

- **PRESUNCIÓN DE LEGITIMIDAD**: principio que presume que este ha sido dictado en armonía del ordenamiento jurídico. Sus consecuencias:

- prohibición de que los jueces decreten inválido el acto.
- necesidad de alegar y probar su ilegitimidad.
- **PRINCIPIO DE EJECUTORIEDAD:** facultad de los órganos del estado que ejercen dicha función administrativa para disponer la realización o cumplimiento del acto, sin intervención judicial dentro de límites judiciales, las excepciones son:
 - protección del dominio público.
 - demolición de un edificio que amenaza ruina.
 - incautación de bien mueble que implique peligro.
- **PRINCIPIO DE EJECUTIVIDAD:** derecho a la exigibilidad y deber de cumplimiento que el acto implica a partir de su notificación.
- **PRINCIPIO DE ESTABILIDAD:** prohibición en sede administrativa de renovación de los actos que crean una vez notificado.
- **PRINCIPIO DE IMPUGNABILIDAD:** todos los actos lo son en vía de recursos o reclamaciones.

EXTINCIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS:

Su régimen legal depende de dos categorías:

- ❖ categoría 1:
 - **NULO:** vicio grave, no goza presunción de legitimidad.
 - **ANULABLE:** vicio leve, de su saneamiento es por ratificación por confirmación.
- ❖ categoría 2:
 - **REGULAR:** actos válidos (sin vicios) y los anulables.
 - **IRREGULAR:** actos nulos.

3 tipos de extinción:

- **LAS QUE SURGEN DEL MISMO ACTO:** no necesitan declaración de extinción, son:
 - **el agotamiento del acto:** el acto se extingue cuando se cumplen todos los efectos jurídicos previstos.
 - **la extinción de pleno derecho:** cuando el objeto del acto deviene prohibido con posterior de emisión.
- **LOS QUE DEPENDEN DE LA VOLUNTAD DEL ADMINISTRADO:**
 - **renuncia:** por propia voluntad del administrado se rechaza el contenido del acto.
 - **rechazo del acto:** cuando el administrado no presta su conformidad para el inicio de los efectos.
- **LAS QUE DEPENDEN DE LA VOLUNTAD DE LA ADMINISTRACIÓN:**
 - **renovación:** acto administrativo por el cual se extingue otro acto administrativo y su consecuencia debe ser formalizada de acuerdo con los requisitos esenciales.
 - **caducidad:** cuando se hubiese incurrido en una irregularidad u omisión intrascendente un vicio que impida la existencia de un elemento (este se anula en sede judicial).

FACULTADES REGLADAS DE LA ADMINISTRACIÓN: vinculada a la ley, donde la administración actúa dentro y de acuerdo a la ley. Siendo un acto que se emite en función de una norma preexistente que establece las condiciones del mismo.

FACULTADES DISCRECIONALES DE LA ADMINISTRACIÓN: actúa con más libertad ya que no está sujeta a normas legales estrictas sino que se guía por una finalidad legal a cumplir, también actúa de acuerdo a criterios no legislativos sino al mérito, oportunidad o conveniencia del acto; y cuando el acto se emite como consecuencia de una necesidad administrativa y en ausencia de normas legales preexistentes.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO:

Es el modo formal de la serie de actos en que se concretan la actuación administrativa para la realización de un fin (hacer un acto de carácter administrativo), y supone el desarrollo de las acciones que se requieren para concretar la intervención administrativa necesaria para el objetivo

Sus principios:

- **DE UNIDAD:** hay un único proceso independiente de su comienzo.
- **DE CONTRADICCIÓN:** su resolución es en base a sus acontecimientos y fundamentos del derecho.
- **DE IMPARCIALIDAD:** respetar si o si la ley.
- **DE OFICIALIDAD:** igual que imparcialidad y debe ser iniciado de oficio cada etapa.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN PROVINCIA DE BUENOS AIRES:

Se rige por el decreto **N° 7.647** (1970).

Y en cuanto a las municipalidad: está la ordenada general **N° 267/80** y la ley orgánica de municipios **N° 6769/58**.

UNIDAD 20: CONTRATOS ADMINISTRATIVOS:

En cuanto al derecho privado, los contratos administrativos son un acuerdo de voluntades entre 2 o + personas acerca de un fin regulando sus derechos y supone igualdad jurídica.

En cuanto al derecho público, los contratos administrativos se hacen con una de las partes de la administración pública.

Según *Vedia*, es una convención celebrada entre un órgano de administración y una persona pública o privada física o jurídica, por medio de la cual se crean derechos y obligaciones con el objeto de llevar a cabo una prestación de utilidad pública.

CONTRATO ADMINISTRATIVO: declaración bilateral de voluntad común productora de efectos jurídicos entre 2 personas de las cuales una está en ejercicio de administración pública.

Sus características:

- Declaración de voluntad común.
- Declaración productora de efectos jurídicos.
- Declaración entre un ente del estado o no del estado en función administrativa y uno particular.

Clasificación:

- ❖ Por las partes que se obligan (N^a de partes):
 - *UNILATERAL* (1 obliga a otra).
 - *BILATERAL* (las 2 están obligadas).
- ❖ Por la relación que exista entre las prestaciones:
 - *ONEROSO* (es sólo beneficioso para 1 parte).
 - *GRATUITA*.
- ❖ Por el momento en que quedan concluidos:
 - *CONSENSUALES* (con el consentimiento de las 2 partes).
 - *REALES*.
- ❖ Por su clasificación o no de la ley:
 - *NOMINADOS*.
 - *INNOMINADOS*.
- ❖ Por la circunstancia de que las prestaciones sean o no ciertas y puedan ser objeto de apreciación:
 - *CONMUTATIVO* (prestaciones ciertas e inmediatas).
 - *ALEATORIOS* (dependen de hecho incierto).
- ❖ Por su dependencia o no de otro contrato:
 - *PRINCIPAL*.
 - *ACCESORIA*.
- ❖ Por la circunstancia de construir o no una unidad diferenciada:
 - *SIMPLES*.
 - *COMPLEJOS* o *MIXTOS*.
- ❖ Por la duración del cumplimiento de las prestaciones:
 - *INSTANTÁNEOS* (se cumplen cuando se realiza la prestación).
 - *SUCESIVOS* o *ESCALONADOS* (la prestación se prolonga).

Sus elementos:

- *SUJETO*: administración pública y particulares (individuales o colectivos), es decir que pueden ser: personas físicas o naturales, personas jurídicas privadas, persona jurídica pública, estatal o no estatal.
- *COMPETENCIA*: para que el contrato sea válido, los sujetos deben tener aptitud legal para celebrar y ejecutar uno.
- *CAPACIDAD*: hay que exigir como capacidad jurídica.
- *CONSENTIMIENTO*: las voluntades deben ser válidas y opuestas.
- *OBJETO*: obligación que por él se constituye, puede ser de: dar - hacer - no hacer.
- *CAUSA*: motivo o razón de los contratos de la administración, para satisfacer fines públicos.
- *FORMA*: modo concreto de cómo se materializa, exterioriza o instrumenta el vínculo contractual.
- *RÉGIMEN JURÍDICO*: deben cumplir con formalidades exigidas por disposiciones vigentes en forma y procedimiento.

SELECCIÓN DEL COCONTRATANTE:

→ **CONTRATACIÓN DIRECTA:** generalmente entre 3 presupuestos, se elige al más conveniente, el cual es elegido por el estado. Es una excepción a la licitación pero aunque se habilite puede usarse la licitación privada. Hay prohibición de desbloqueo, donde no se puede fraccionar el proceso.

Los casos están enunciados en el decreto 1023/2001.

→ **REMATE PÚBLICO:** se compra (tiene un monto máximo) o se vende (de forma ordenada) en subasta pública sin límite de concurrencia y al mejor postor.

Están en el decreto 23.354/56.

→ **CONCURSO PRIVADO Y PÚBLICO:** cuando el factor central no es económico, y se elige a la persona en virtud de capacidad técnica - científica - cultural o artística presente en el concurso.

La diferencia entre público y privado es que, el primero no tiene límite de N^a para concursantes y el privado tiene N^a límite.

→ **LICITACIÓN PRIVADA Y PÚBLICA:** es la mejor oferta incluye mejor calidad y precio; se da una invitación a ofertar:

◆ **PRIVADO:** solo ofertan las personas invitadas, tiene mínimo de personas invitadas a ofertar, no se exige publicidad y en caso de urgencia, puede recurrir a contra directa.

◆ **PÚBLICO:** la invitación a ofertar se hace al público y la cantidad de personas para ofertar es ilimitada.

Etapas:

- 1) **INTERNA o DE PREPARACIÓN o PREPARATORIA:** el estado analiza la necesidad de contratación y el presupuesto disponible, luego lo prepara y analiza el pliego (vendido o gratis), el cual puede ser general (todos los contratos de administración pública) o particular (particulares de cada uno).
- 2) **LLAMADO A LICITACIÓN O ESENCIAL:** es la comunicación en medios masivos de comunicación y en su órgano del estado correspondiente. Se divide en: presentación de ofertas y apertura del sobre.
- 3) **ADJUDICACIÓN O INTEGRATIVA:** cuando la administración pública decide y dicta cual es la opción más conveniente y esta debe cumplir con los requisitos sino es inadmisibles. Los requisitos son: firma - garantías - condicionada - enmiendas no salvadas - contraiga normas de licitación.

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS EN PARTICULAR:

- **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA:** el estado o entidad pública a través de 3 ros hacen la obra.

Elementos:

- Uno de los sujetos es el estado.
- Se realiza con fondos del tesoro nacional.

Características:

- Bilateral (uno paga, el otro ofrece el servicio).
- Oneroso y conmutativo (prestaciones equivalentes).
- Formal (consentimiento de los 2).

Sistema de pagos:

- Unidad de medida o pesos unitarios.
- Ajuste alzado.
- Coste y costas.

- **CONCESIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS:** el estado encomienda a persona física o jurídica pública o privada, la organización y funcionamiento de un servicio público por determinado tiempo, ya que el plazo es determinado.

Sujetos:

- Concedente (tiene el control).
- Concesionario (se elige por licitación).

Privilegios:

- Monopolio: supresión de concurrencia en una actividad para reservar a una persona pública o privada.
- Exclusividad: compromiso que asume la administración de no otorgar nuevas concesiones para el mismo servicio.
- **CONTRATO DE SUMINISTRO:** es de abastecimiento o de provisión cuando la administración pública conviene con una persona o entidad en que estos le provean ciertos elementos mediante un precio que les abonará. Tiene una provisión de cosas muebles.

Tipo de entregas:

- Una única.
- Varias paulatinamente.

UNIDAD 21: EL EMPLEO PÚBLICO:

El empleo público es una relación jurídica (relación de servicios) entre 2 sujetos de derechos (persona física o jurídica), con la condición de que 1 de las 2 partes sea el estado. En esta relación hay subordinación del particular respecto al estado. Su naturaleza es el contrato administrativo.

Obligación bilateral, una de las partes es la administración pública con las prerrogativas inherentes a su condición jurídica, la otra parte es particular o entidad pública.

Normas constitucionales: **ART 14 bis** CN: estabilidad del empleado. / **ART 16** CN: igualdad. / **ART 17** CN: propiedad inviolable.

EMPLEADO PÚBLICO 7 AGENTE ESTATAL 7 FUNCIONARIO PÚBLICO: es una persona física, que se encuentra investido de un cargo público (situación de personas físicas en el órgano).

Su clasificación:

- ❖ **AMPLIO:** los que ejecutan función legislativa, judicial y la administración.

- ❖ **RESTRINGIDO:** llevan a cabo función administrativa en sentido material u objetivo.

CONTRATO DEL EMPLEO PÚBLICO:

Contrato de derecho público, que guarda analogía en cuanto al objeto con el contrato de trabajo y locación de servicios, y que difiere de ellos por el régimen jurídico específico que le es aplicable en razón de ser el estado, el contratante y en razón de servicios contratados.

Su regulación nacional: ley 25.164 / decreto 1421/02.

Su regulación provincia Buenos Aires: ley 6769/58.

FUNCIONES ADMINISTRATIVAS Y POLÍTICAS DEL GOBIERNO:

- **Función administrativa:** acción del gobierno encaminada en forma ordenada y técnica al cumplimiento y aplicación de las normas a fin de promover el bien común.

Sus características:

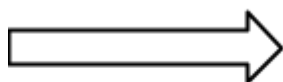
- Continua y permanente.
- realiza fines del estado,
- Función para adaptar.
- Función tutelar.
- Función inmediata.
- Función del estado.

- **Función política:** ejercicio de competencias específicas constitucionalmente atribuidas al gobierno, ejerciendo actividad política.

Sus funciones están descritas en el ART 99 CN.

Sus **formas de ingresar:**

- ☐ Herencia / compraventa / sorteo / cooptación (se elige al sucesor).
- ☐ Elección (indirecta o directa de un colegio).
- ☐ Nombramiento (el más común).



PERMANENTE: por concurso (superiores) o nombramiento (inferiores).

TEMPORARIO: nombramiento son:

- autoridades superiores: lo nombra el poder ejecutivo.
- personal de gabinete: lo nombra su autoridad superior.
- planta transitoria: lo nombra el ministro de area.
- personal contratado: lo nombra el ministro de area.

Los **requisitos:**

- ☐ Idoneidad (ART 14 bis y 16 CN).
- ☐ Nacionalidad (ART 16 CN).
- ☐ Edad.
- ☐ Aptitud técnica.
- ☐ Aptitud psicofísica.
- ☐ Garantías económicas.
- ☐ Declaración jurada de cargos y bienes.

DERECHO DE LOS AGENTES PÚBLICOS: (derechos de los empleados públicos).

- **ESTABILIDAD:** tiene derecho a no ser privado de su empleo, excepto como consecuencia de una causa probable (demostrada por el estado). ART 14 bis CN. Se basa en la pertenencia al cargo no al lugar de desarrollo de trabajo.
Tipos:
 - **PROPIA o ABSOLUTA:** no puede ser reemplazada por una indemnización y sólo desaparece por causa legal. (es la del empleado público)
 - **IMPROPIA o RELATIVA:** puede ser reemplazada por indemnización.
- **PERSONAL CONTRATADO:** no posee estabilidad, sino que son contratados por 1 año (generalmente) que va a depender del servicio a brindar siendo transitorio o estacional. ART 9 LEY 25.164.
- **EMPLEOS HONORARIOS:** la remuneración es igual a la tarea desempeñada y también abarca la asignación familiar o la indemnización.
- **DERECHO A LA CARRERA:** posibilidad de ascender por antigüedad / capacidad / mérito.
- **ASOCIACIÓN SINDICAL Y HUELGA:** es arduamente discutida su legitimidad, ya que solo se admite con exhaustiva regulación de instancias previas de conciliación obligatorio y garantías.
- **LICENCIAS:** pueden ser ordinarias o extraordinarias (ejemplo: muerte familiar).
- **PROPIEDAD SOCIAL Y PARTICIPACIÓN EN LAS GANANCIAS:** ley 23.696.

DEBERES Y PROHIBICIONES DEL AGENTES:	
<i>DEBERES</i>	<i>PROHIBICIONES (ART 24)</i>
• Dedicación y lealtad. • Obediencia. • Secreto y reserva. • Dignidad. • Residencia.	• Patrocinar trámites de 3ros. • Dirigir a personas jurídicas que exploten concesiones. • Recibir beneficios de los contratos. • Mantener vínculos beneficios. • Valerse para realizar acción política. • Aceptar obsequios. • Representar contra la administración pública. • Discriminar. • Hacer uso indebido del patrimonio del estado.

FINALIZACIÓN DEL CONTRATO:

- ❖ Fallecimiento.
- ❖ Renuncia aceptada.
- ❖ Acogimiento a beneficios jubilatorios.

- ❖ Vencimiento del plazo.
- ❖ Retiro voluntario.
- ❖ Pasividad anticipada.
- ❖ Cesantía.
- ❖ Exoneración.

RESPONSABILIDADES DEL AGENTE:

- Responsabilidad patrimonial.
- Responsabilidad penal.
- Responsabilidad administrativa.
- Responsabilidad política.

UNIDAD 22: LOS SERVICIOS PÚBLICOS:

- > El criterio orgánico lo define de acuerdo al ente o persona que lo realiza.
- > La concepción funcional lo define de acuerdo a la “necesidad” que satisface.
- > Serie de actividades generales que una persona estatal o privadas efectúa a fin de brindar prestaciones que permitan a las personas una vida digna.
- > Se encuentra en el derecho público.
- > Puede tener usuarios indeterminados.
- > Según *Marienhoff*, es la actividad de la administración pública, o particular o administrado que tienda a satisfacer necesidades generales.

El objeto es satisfacer los intereses o necesidades generales.

Su clasificación:

- Según su importancia:
 - *ESENCIALES*: satisfacción de necesidades básicas (individuales o colectivas).
 - *SECUNDARIAS*: son convenientes.
- Según su distinción:
 - *OBLIGATORIOS*: el estado debe crearlos y organizar por ley.
 - *FACULTATIVOS*: no los crea el estado por ley sino por conveniencia.
- Según sus posibles beneficios:
 - *SERVICIOS UTI UNIVERSI*: destinatario general.
 - *SERVICIOS UTI SINGULI*: destinatario específico.
- Según su entidad estatal prestataria:
 - *NACIONAL*.
 - *PROVINCIAL*.
 - *MUNICIPAL*.
- Según particulares del estado:
 - *EXCLUSIVOS*: solo están a cargo del estado.
 - *CONCURRENTES*: la prestación es del estado o privada.
- Según su continuidad:
 - *PERMANENTES*.
 - *INTERMITENTES*.

- Según su régimen jurídicos:
 - *SIMPLES*: pertenecen al estado.
 - *MIXTO*: pertenecen al estado y a un privado.
- Según su prestación:
 - *PROPIOS*: los presta el estado indirecta o directamente a través de un concesionario.
 - *IMPROPIO*: prestados por persona privada con control de la administración pública.
- Según su contenido:
 - *ADMINISTRATIVOS*.
 - *INDUSTRIALES*.
 - *COMERCIALES*.
 - *EMPRESAS NACIONALIZADAS*.
 - *DE ESTRUCTURA COOPERATIVA*.

Sus características:

- *CONTINUIDAD*: no es interrumpido, y abarca puntualidad / regularidad / eficiencia / oportunidad.

Sus consecuencias:

- excluye el derecho a huelga.
- prohíbe la ejecución.
- ejecución directa si es prestación.
- continuidad de la empresa se quebró.
- *REGULARIDAD*: realizado conforme a la ley.
- *UNIFORMIDAD O IGUALDAD*: todos tienen derecho a exigir la prestación de servicios en igualdad de condiciones.
- *GENERALIDAD*: todos los ciudadanos tienen derecho a su uso sin exclusión arbitraria.
- *OBLIGATORIEDAD*: quien tiene a cargo el servicio, tiene la obligación de prestarlo tal y como lo dice la ley.

Los elementos:

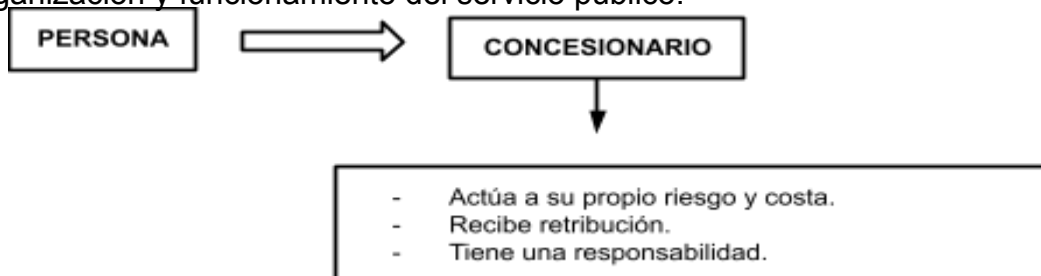
- ❖ La persona que realiza el servicio público.
- ❖ El régimen que regula el servicio público.

Su creación es prevista legalmente, y el estado decide suministrar prestaciones indirectas y directas a las personas y ejercer después su control.

Su régimen jurídico, está regulado en el **ART 42 CN**.

CONCESIÓN: contrato de adhesión y la voluntad del sujeto que se coloque en la parte del gestor del servicio carece de peso específico en la articulación de la relación jurídica.

El caso particular de la **concesión de los servicios públicos**: contrato administrativo donde el estado encomienda a una persona por tiempo determinado, la organización y funcionamiento del servicio público.



- **HABITACIÓN**: autorización que se otorga previo examen técnico de idoneidad para el ejercicio de una actividad determinada por el habilitado.
- **PERMISO**: acto que autoriza a una persona el ejercicio de un derecho, en principio prohibido por el orden jurídico.

RETRIBUCIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO:

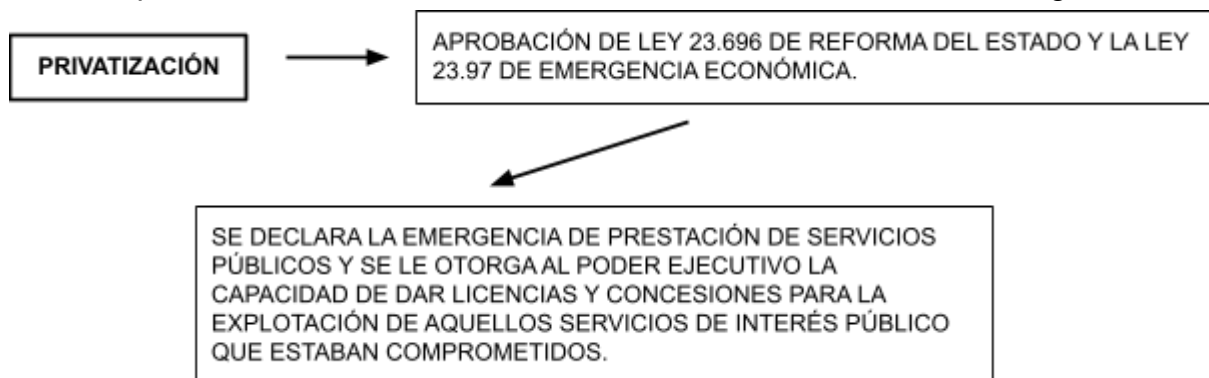
Es gratuito cuando el usuario no abona específica y concretamente una suma de prestación. Es oneroso (servicios públicos) cuando el usuario abona una suma en pago de la prestación recibida.

Lo oneroso, se denomina *TASA* (si es obligatorio para el administrado) o *PRECIO* (si es facultativo en contrato), este último en su listado figura como “**TARIFA**”, la cual es justa y razonable y tiene requisitos para que sea válida y eficaz debe ser ...

- Establecida por autoridad administrativa establecida.
- Razonable en costos.
- Establecida conforme al principio de igualdad entre usuarios.
- Irretroactiva (salvo excepciones).
- Dada a conocer al público en general.

SERVICIOS PÚBLICOS EN ARGENTINA:

- > Entre 1880 - 1930: los servicios públicos eran prestados por empresas privadas bajo régimen de la concesión.
- > De 1930 a 1943: aparece el estado intervencionista y comienza el fin del sistema de concesión y paralelamente ocurre la adopción de concesiones francesas.
- > A partir de 1946: se dispuso la nacionalización de los principales servicios públicos que pasaron a ser prestados por empresas públicas.
- > En 1989: con la reforma del estado apoyado en políticas de liberación de la economía con la privatización de empresas públicas, la desregulación y la desmonopolización de la actividad, como consecuencia se crean entes reguladores.



CONTROL DE SERVICIOS PÚBLICOS: ART 42 CN, después de la reforma de 1994, y todo lo que el artículo sostiene se hace a través de entes reguladores.

ENTES REGULADORES: lo tienen todos los servicios públicos, y son organismos autárquicos, descentralizaciones administrativas que tienen como misión: controlar a las empresas concesionarias y asegurar la correcta prestación de servicios públicos.

Sus características:

- ❖ **TÉCNICOS**: máximos responsables de cuestiones técnicas.

- ❖ *PROFESIONALIZADOS*: designados a través de concursos públicos para designar su idoneidad y capacidad.
- ❖ *INDEPENDIENTES*: técnicas - burocracia - economía.
- ❖ *COMPOSICIÓN PLURI INSTITUCIONAL*: cumplir con ART 42 CN.
- ❖ *INSTITUIDOS POR LEY FORMAL*.
- ❖ *DE REGULACIÓN Y SANCIÓN*.
- ❖ *CON CONTROL ESPECÍFICO*: sujetos a fiscalización administrativa, legislativa y judicial.

Sus funciones:

- *REGLAMENTARIA*: dicta, en ejercicio de la policía del servicio, los reglamentos administrativos del servicio.
- *FISCALIZACIÓN*: apunta a controlar la calidad y eficiencia con la que se presta el servicio y hasta dónde puede mejorar el mismo. Es una prerrogativa del control.
- *SANCIÓN*: pudiendo aplicar multas, y en casos extremos rescindir el contrato.

Su control jurisdiccional, según *Cassagne*, hay requisitos para los entes para que ejerzan el control jurisdiccional:

- Que sean creados por ley en sentido formal.
- Que su independencia y parcialidad estén aseguradas.
- Que el objetivo político y económico que motivó su creación sea razonable.
- Que sus decisiones estén sujetas a un control judicial amplio y suficiente.
- Que no dirima contiendas de carácter patrimonial.
- Que exista un procedimiento contradictorio previo para asegurar el ejercicio adecuado del derecho de defensa.

UNIDAD 23: PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO:

El *procedimiento administrativo*, es por el cual los ciudadanos de un estado tienen seguridad jurídica de los trámites administrativos realizados ante organismo público. Su propósito es la concreción de un acto de carácter administrativo.

Es el conjunto de normas y principios, en doble sentido en primer lugar como ejercicio de prerrogativas público o intervención de particulares para la protección de sus derechos subjetivo, y en segundo lugar para los intereses legítimos regulado trámites . requisitos y formalidad que deben cumplirse para la emisión de la voluntad administrativa y los medios para su impugnación.

Según *Botassi*, es la sucesión legalmente ordenada de hechos y actos tendientes al nacimiento de una decisión final materialmente administrativa.

Según *Cassagne*, es el cauce formal por el cual discurre la función administrativa.

Su objeto es el de permitir a la administración la posibilidad de recabar toda la información necesaria para adoptar la decisión que conjugue de mejor modo el interés público.

Sus principios:

- **PRINCIPIO DE UNIDAD:** asegura que cada procedimiento está formado por un comienzo y un final.
- **PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN:** el procedimiento se resuelve en base a los acontecimientos y fundamentos del derecho y se logra a través de la confirmación y evaluación de hechos y pruebas.
- **PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD:** explica que no existe favoritismo o enemistades ya que la administración tiene forma clara y respeta la ley.

La clasificación de los principios:

→ SUSTANTIVOS:

- Legalidad.
- Igualdad.
- Defensa en juicio.
- Razonabilidad.

→ ADJETIVOS:

- Informalismo a favor del administrado.
- Impulso de oficio.
- Búsqueda de verdad material y debido proceso.
- Gratitude, sencillez, rapidez y eficiencia del proceso.

PROCEDIMIENTO	PROCESO
- Función administrativa. - Son pasos claros y objetivos. - “Marcha hacia adelante” - Son trámites para hacer el juicio. - Son secuencia de pasos fijos.	- Función jurisdiccional. - Generados por la voluntad del logro. - “Progresión de etapas que van sucediendo”. - Sin ánimo de juicio. - Son dinámicos y gestionados.

Clasificación (de procedimiento administrativo):

- **GENERAL:** determinados por la ley de procedimientos administrativos, aplicando a todos los trámites menos los de regulación específica.
- **ESPECIALES:** son los que tienen finalidades específicas y están adaptados a ellas.
- **DE GESTIÓN:** su finalidad es el dictado de un acto administrativo, dirigido al reconocimiento de derecho subjetivo o intereses legítimos.
- **SANCIONATORIOS:** indicado por la administración pública para imponer una sanción frente a faltas del empleado público.
- **RECURSIVOS:** persona afectada por un acto administrativo, puede utilizarlo para que se modifique y no lo afecte más.
- **CONTRATACIÓN:** unidad 20.

Su inicio: es de oficio, a pedido de la parte interesada.

LEY 19.549 (procedimiento administrativo).

RECLAMOS ADMINISTRATIVOS:

Pedidos que hacen los administrados a la administración, para que se les reconozca un derecho. La intervención del que interpone es que la administración le reconozca un derecho o un interés que lo exija.

DENUNCIAS ADMINISTRATIVAS:

Prestaciones que interponen los títulos de interés simple y su fin es poner en conocimiento a la administración sobre un hecho ilícito cometido por un funcionario o un particular.

Las denuncias de ilegitimidad: se tomó como recurso improcedente en su origen por ser interpuesto fuera del plazo, transformándose en recurso procedente. Ocurre en dos situaciones:

→ cuando se presenta un recurso fuera de término.

→ cuando pasa el plazo para interponer un recurso y el administrado lo pide.

Su objeto es notificar a la administración sobre un ilícito o irregularidad del acto; siendo esta la intención del que interpone.

RECURSOS ADMINISTRATIVOS:

Remedios o medios que buscan la seguridad jurídica del administrador y le permiten a los individuos impugnar los actos y hechos administrativos que los afectan y defender sus derechos frente a la administración.

A su vez, es un medio puesto a disposición del particular en el ámbito de la administración, que sirven para impugnar la actividad administrativa y lograr que la autoridad administrativa rectifique su proceder.

Según *Cassagne*, es toda impugnación en término de un acto administrativo o reglamentado tendiente a obtener la renovación - modificación o salvamento del acto administrativo que causa agravio o lesión en forma ilegítima.

Las razones o fundamentos son:

- ❖ LEGITIMIDAD.
- ❖ OPORTUNIDAD, MÉRITO o CONVENIENCIA.
- ❖ INTERÉS PÚBLICO o BIEN COMÚN.

La intención del interponente es que la administración revise una de sus decisiones.

Actos recurribles: son aquellos con efecto que repercuten en derecho o intereses de particulares, pueden ser:

- **ACTOS DEFINITIVOS:** resuelven la cuestión de fondo y ponen fin al procedimiento.
- **ASIMILARES A DEFINITIVOS:** no resuelven de fondo pero impiden seguir el procedimiento.
- **ACTOS DE MERO TRÁMITE e INTERLOCUTORIOS:** son recurribles lo que impidan seguir el procedimiento.

Régimen legal: *LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES*, establece que toda decisión administrativo que lesione un derecho o un interés legítimo de un administrado o que importe una transgresión de normas legales o reglamentarias, aunque son obligatorios para el órgano administrativo no son recurribles.

La legitimación para recurrir, tiene 2 requisitos:

- Tener capacidad: la tienen personas jurídicas de derecho público o privado.
- Ser parte interesada, legitimada: aquella a quien el acto administrativo que quiere recurrir, le causa algún perjuicio o modificación en un interés legítimo o un derecho subjetivo

Se diferencia el derecho subjetivo y el interés legítimo:

EN TÉRMINOS JURÍDICOS	
DERECHO SUBJETIVO	INTERÉS LEGÍTIMO
- Lo tienen los que lo hubieran aprobado o en el caso de los inscriptos para ingreso a docencia oficial. - Es exclusivo de su titular.	- Es de menor entidad. - Lo poseen todos los particulares inscriptos en distintos concursos. - Su titularidad es compartida por un grupo.

La forma de los recursos es el recurrente debe hacer el pedido directo por escrito, indicando el acto que quiere impugnar para que la administración dicte el acto correspondiente, y debe tener:

- Firma del recurrente (o apoderado).
- Datos (nombre - apellido - domicilio).

Los efectos de la interposición de un recurso:

- ❖ Que el acto no quede firme por no llegar a consentimiento.
- ❖ Excepcionalmente puede suspenderse la ejecución del acto.
- ❖ Se interrumpe el plazo establecido para recurrir.

RECURSOS NACIONALES:

- **Reconsideración:** pedido que hace a la misma autoridad que emite el acto que lo revoque, sustituya o modifique ante un error cometido por el. Es un recurso optativo ya que no es indispensable para acceder a la denuncia. Su finalidad es no llegar a instancias superiores.
- **Jerárquico:** medio por el cual un particular puede recurrir al órgano superior jerárquico más elevado para revisarla decisión del inferior y hacer lo necesario, con él se agota la vía administrativa con acceso a la vía judicial.
- **Alzada:** se interpone contra el acto definitivo o asimilable, siendo un recurso optativo
- **Revisión:** es un remedio extraordinario interpuesto por quien tenga un interés legítimo o derecho subjetivo cuyos fines es reverter un acto firme. Hay 4 casos:
 - hay contradicción entre acto definitivo y firme.
 - después del dictado se descubren documentos decisivos que no se involucraron.
 - cuanto el acto firme y definitivo está basado en documentos falsos.
 - cuanto el acto firme y definitivo se dictó bajo fuerza / violencia.
- **Aclaratoria:** para algunos actos no es un recurso, pero según *Cassagne* si es un recurso que se presenta al órgano que lo dictó.

RECURSOS PROVINCIALES:

- **Revocatoria:** procedimiento contra cualquier decisión que cumpla con las condiciones mentadas debiendo interponerse al órgano que lo dictó.
- **Jerárquico:** tiene forma autónoma o subsidiaria y se interpone de forma implícita con recursos de reposición.
- **Alzada:** se relaciona con la denegatoria por silencio y la denuncia.
- **Revisión:** cuando el administrado no encuentra respuestas satisfactoria en administración pública.

RECLAMOS ≠ RECURSOS	Los reclamos no impugnan actos administrativos y no tienen plazo de interposición.
RECLAMOS = RECURSOS	Lograr el restablecimiento de la juridicidad en la administración.

QUEJA: es un reclamo administrativo que interpone la parte interesada durante el curso del procedimiento, contra el agente público con el fin de subsanar defectos y no es un recurso ya que su fin no es impugnar un acto y abarca hechos y omisiones.

AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA: su régimen legal es el ART 84 y 124 de la Ley Orgánica de Procedimiento Administrativo.

- Es necesario agotar la vía administrativa para recurrir a la vía judicial donde el órgano competente actúa en función jurisdiccional y su resolución constituye una sentencia.
- Se produce cuando el titular máximo de la entidad administrativa, centralizada o descentralizada, toma la decisión que ya no admite ningún recurso en él, la vía administrativa y habilita la judicial.

UNIDAD 24: RESPONSABILIDAD DEL ESTADO:

Es **OBJETIVA**, ya que implica que la culpa o el dolo del empleado no constituye elementos para que el estado responda.

Es **DIRECTA**, la responsabilidad del estado no funciona como sistema de cobertura de los perjuicios causados por el cumplimiento de los empleados públicos.

La ley regula la responsabilidad de todos los órganos del estado tanto sea por:

- **Actuación ilegítima:** sentencia en el factor de atribución falta de servicios:
 - comportamiento irregular de la administración pública.
 - la falta de servicios por omisión es para
 - que el deber del estado omitido este impuesto normalmente.
 - que aquel sea expreso y determinado.
- **Actuación legítima:**
 - es para el sacrificio especial.
 - no genera derecho a indemnización.
 - en relación al daño: debe ser actual.

Evolución histórica de la responsabilidad del estado:

- > En sus inicios, se habla del principio de “irresponsabilidad del estado” donde su fundamento era la soberanía.
- > Aparece la suposición del “rey no puede errar”
- > Siglo XVIII, en Prusia llega la figura del físico, sostenía la responsabilidad de los daños que produjese la administración pública aunque tenía supuestos restringidos respecto al derecho privado.
- > Con la revolución francesa no hubo cambios.
- > Siglo XIX, se reconoce la responsabilidad del estado ya que actuaba en ejercicio de prerrogativas del poder público.
- > En la actualidad, está la Ley Nacional de Responsabilidad del Estado (Nº 26.944).

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR ACTIVIDAD LÍCITA E ILÍCITA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA:

El estado en cumplimiento de sus funciones puede causar algún perjuicio o daño a particulares, afectando otros derechos.

Sus elementos:

- ❖ Daño.
- ❖ Que le sea imputable al estado.
- ❖ Que ese daño se haya producido por un acto lícito o ilícito.

Su clasificación:

- Por los sujetos de la responsabilidad:
 - Del agente.
 - Del estado.
- Por los bienes jurídicos que se tutelan:
 - Política.
 - Penal.
 - Administración.
 - Patrimonial.
- Por el modo en que se produce el daño:
 - Acción: supone que la conducta fue querida o no.
 - Omisión: se verifica por parte del estado.
- Por la causa de la responsabilidad:
 - Activador lícito: cuando hay ejercicio regular de la función del estado que puede generar un daño a 3ros.
 - Actividad ilícita: cuando una actividad antijurídica contraria al derecho objetivo y genera un daño.
- Por el ámbito de la responsabilidad:
 - Precontractual: se genera durante el iter constitutivo del contrato y antes que se celebre.
 - Contractual: nace ante el incumplimiento de una obligación preexistente y voluntariamente asumida.
 - Extracontractual. surge por la transgresión del principio jurídico de no dañar a otro.

- Por la índole de la actividad estatal:
 - Legislativa,
 - Judicial.
 - Administrativa.
- Según el sujeto sobre quien recae la administrativa:
 - Directa: cuando se hace responsable a la persona que cometió el acto.
 - Indirecta: cuando se hace responsable a un tercero que no cometió el acto.
- Según el factor de atribución del hecho al sujeto:
 - Subjetivo: culpa: cuando las consecuencias dañosas de la conducta hubieran podido ser previstas por una persona común; y dolo: intención deliberada de no cumplir.
 - Objetivo: hace que la sola circunstancia de acontecimiento dañoso, baste para generar obligación de reparar el perjuicio sobrevenido.
- Según modo de participación de los sujetos obligados:
 - Solidaria: cuando el acreedor de la indemnización tiene la facultad de exigir a cualquiera de los responsables el cumplimiento íntegro del abono de la indemnización.
 - Mancomunada: el deber de indemnización ha de ser exigido a la pluralidad de responsables, la división de la responsabilidad en partes independientes.

PRESUPUESTO DE LA RESPONSABILIDAD:

- *ACTIVIDAD ESTATAL*: se da por la actuación u omisión del funcionario que actuando se manifiesta, vincula y obliga al estado.
- *DAÑO*: es el elemento objetivo de la acción y el resultado de una acción.
- *RELACIÓN ADECUADA*: es una relación de causalidad entre la actividad y el daño. Es decir se debe determinar si el daño se sigue necesariamente de la conducta estatal.
- *FACTOR DE ATRIBUCIÓN*.

EVOLUCIÓN JURISPRUDENCIAL: (3 periodos):

- 1) *IRRESPONSABILIDAD*: no se admitía la responsabilidad extracontractual del estado, sólo admitía la responsabilidad contractual.
- 2) *RESPONSABILIDAD SUBJETIVA*: admite la responsabilidad extracontractual del estado.
- 3) *RESPONSABILIDAD OBJETIVA*: es la responsabilidad actual.